Fővárosi Ítélőtábla

mint másodfokú bíróság

2.Mf.31.211/2025/9.

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a dr. Sztrókay Eszter Judit és dr. Paragh Györgyi ügyvédek (cím10) által képviselt **Felperes1** (cím2) felperesnek – a egyéb érdekelt4 kamarai jogtanácsos által képviselt **Alperes1** (Cím1.) alperes ellen munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei és sérelemdíj megfizetése tárgyában indult perében a Fővárosi Törvényszék 2.M.70.986/2024/56. sorszámú ítélete ellen a felperes által 57. sorszámon benyújtott fellebbezés folytán – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

ítéletet:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a per főtárgya tekintetében helybenhagyja, a perköltség tekintetében megváltoztatja azzal, hogy az alperest megillető elsőfokú perköltség összegét 970.590 (kilencszázhetvenezer-ötszázkilencven) forintra leszállítja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 238.761 (kétszázharmincnyolcezer-hétszázhatvanegy) forint másodfokú perköltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

Az elsőfokú bíróság határozata és az általa megállapított tényállás

[1] A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 2.Mf.31.002/2024/7. sorszámú végzése alapján lefolytatott új eljárásban, a Fővárosi Törvényszék a 2025. október 13-án meghozott 2.M.70.986/2024/56. sorszámú ítéletével elutasította a keresetet és 12.000.000 forint elsőfokú és 323.530 forint másodfokú perköltség megfizetésére kötelezte a felperest. A felperest kötelezte az elsőfokú és a fellebbezési illeték megfizetésére is.

[2] Az elsőfokú ítéleti tényállás szerint a felperes 2002. január 2-tól állt munkaviszonyban az alperessel, legutóbbi munkaköre alapján a Munkavédelmi Osztály osztályvezetőjeként. A munkaköri leírása szerint feladatát képezte a Munkavédelmi Osztály irányítása, közreműködött az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítását szolgáló, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer (a továbbiakban: MEBIR) működtetésében, továbbá munkabiztonsági szaktevékenységet és a MEB megbízotti feladatokat is ellátta.

[3] A felperes munkaköréhez elvárt volt a felsőfokú műszaki, illetve munkabiztonsági végzettség, MEBIR vezető auditor végzettség és az angol nyelv szövegértés szintű ismerete, azaz C típusú középfokú nyelvvizsga, elvárás volt továbbá a vegyipari környezetben szerzett MEB tapasztalat. Az alperes a Város3i és a Város2i telephelyein is foglalkoztatott munkavédelmi vezetőt, e munkavállalók feladatai azonban nem egyeztek meg teljes mértékben a felperes munkaköri feladataival.

[4] A felperes havi távolléti díja 1.026.783 forint volt. A felek 2021. november 16-án gépjármű-használati megállapodást kötöttek, amelynek 2.1. pontjában abban állapodtak meg, hogy a gépjárműhasználat a munkavállalót a munkaköre gépjárműhasználatot érintő megváltozásáig, a munkaviszonya megszűnéséig, illetve a használati jog visszavonásáig tart. Az alperes értékpapír-juttatási szabályzatának 3.3. pontja tartalmazta, hogy milyen feltételek esetén nem részesülhet ilyen juttatásban a munkavállaló. Az alperesnél munkavállalói részvényprogram is működött, mindezek alapján a felperes 47 db 404.200 forint értékű, illetve 75 db 645.000 forint értékű részvénnyel rendelkezett. Az alperes 2022 őszén körlevélben értesítette a munkavállalókat arról, hogy 2022 szeptemberétől, a 2023. évi bérfejlesztés hatálybalépéséig havi bruttó 50.000 forint rezsitámogatást nyújt minden munkavállaló részére a munkabér átutalásával együtt. A körlevél azt is tartalmazta, hogy a rezsitámogatásra fordított költségtömeget a 2023. évi béremelési keretbe beleépítik. Az alperesnél Cafetéria Szabályzat is érvényben volt, amely III.2. pontja szerint, nem jogosult cafetéria juttatásra az a munkavállaló, aki a jogosultságot adó időszakban legalább egy ledolgozott munkanappal nem rendelkezik, ideértve a szabadság, a munkaszüneti nap vagy az állásidő időtartamát is. A felmondási idő nem minősült szabadságnak, illetve ledolgozott időnek.

[5] Az alperes 2022. novemberében átszervezésről döntött, amit 2023. január 1-jétől kívánt megvalósítani. Az átszervezés célja az volt, hogy lokális szervezetből globális követelményeknek megfelelő, nemzetközi szervezetet hozzanak létre és ebben egyesítsék az alperesnél működő MEBIR-t és a Környezetközpontú Irányítási Rendszert (a továbbiakban: KIR). Az átszervezés következményeként egyes osztályok és lokális munkakörök megszűntek, ezek közé tartozott a Munkavédelmi Osztály és a munkavédelmi osztályvezető pozíció is. Az átszervezéshez kapcsolódó szervezeti döntéseket tanú3 műszaki corporate-igazgató, 2023. január 1-től egység neve főosztályvezető dolgozta ki. A szervezeti struktúra kialakítására vonatkozó javaslatát 2022. szeptember 12-én nyújtotta be. A javaslat már tartalmazta a létrehozandó szervezeti egységek feladatait, megnevezését. A szakmai

előkészítésben tanú2 műszaki igazgató-helyettes, a felperes felettese is részt vett. Az átszervezéssel összefüggő személyi kérdésekre tanú1 és egyéb érdekelt2 HR partnerek, továbbá egyéb érdekelt3 Emberi Erőforrás igazgató tettek javaslatot a 2022. október 10-i előterjesztésben. Ebben már konkrétan megnevezték, mely pozíciók lesznek megszüntetve, a felperes munkaköre is ezek között szerepelt. A szakmai, majd a vezérigazgatói jóváhagyást követően, 2022. november 14-én az igazgatóság hivatalosan is jóváhagyta az előterjesztést. Ezt követően indult meg az átszervezéssel érintett munkavállalók tájékoztatása, illetőleg az egyeztetés a felperessel.

[6] 2022. november 23-án tanú2, tanú1, tanú3 és a felperes részvételével megbeszélés zajlott, amelyen a felperest tájékoztatták az átszervezésről és arról, hogy 2023. január 1-jétől megszűnik a munkaköre. A megbeszéléssel egy napon az alperes a Biztonságtechnikai és a Környezetvédelmi Főosztályok munkavállalóit is tájékoztatta az átszervezésről és arról, hogy összevonják a Munkavédelmi és Gépbiztonsági Osztályt, továbbá a felperes munkavédelmi osztályvezetői munkaköre megszűnik.

[7] A felperes 1961. február 3-án született, védett korúnak minősült, ezért az alperes felajánlotta számára az egység neve Expert munkakört, amelyet kifejezetten a felperesnek hoztak létre. A megbeszélésen tanú1 egy munkaszerződés-módosítást adott át, amely szerint a határozatlan idejű munkaviszony fenntartásával 2023. január 1-jétől, 2023. június 30-ig egység neve Expert munkakörben kívánták foglalkoztatni a felperest, változatlan javadalmazási feltételek mellett. A felajánlott munkakör az újonnan létrehozandó egység neve szervezet vezetőjének a közvetlen irányítása alá tartozott volna. A hat hónapot követő időszakra az alperes két további ajánlatot tett. Az egyik szerint előnyugdíjazza és tartósan felmenti a felperest a munkavégzés alól, emellett fenntartja a munkaviszonyát a nyugdíjkorhatár betöltéséig, azaz 2026. február 3-ig. Ezen időtartamban a felperesnek lehetősége lett volna szabadon munkát vállalni. A másik ajánlat arra vonatkozott, hogy a Kollektív Szerződés rendelkezései alapján a felperes rendelkezésre állási állományba kerül és az alperes köteles felajánlani számára a további foglalkoztatása érdekében valamennyi, számára felajánlható munkakört. Ez utóbbi ajánlat alapján a felek közötti munkaviszony 2023. december 31-ig állt volna fenn, munkavégzési kötelezettség nélkül. Az alperes mindkét ajánlat részeként vállalta, hogy a munkaviszony fennállása alatt a 90 napos felmondási időre és további 11 hónapra távolléti díjat fizet a felperesnek havi részletekben, figyelembe véve az esetleges béremeléseket. A megbeszélésen a felperes nem nyilatkozott érdemben, ezért a felek további egyeztetést beszéltek meg 2022. december 8. napjára. Ezen a napon sor került egy újabb megbeszélésre, azonban megállapodás nem jött létre. A felperes ismét határidőt kért azzal, hogy legkésőbb 2022. december 14-ig választ ad az alperesi ajánlatokra, majd 2022. december 12-én jogi képviselője útján egyezségi ajánlatot tett.

[8] Az alperesnél minden év végén, december 23-ától a munkatársak év végi szabadsága miatt leáll az HR és a Jogi Osztály működése. Ezért a 2022. december 19-ei hét volt az utolsó, amikor érdemben lehetett tárgyalni a felperes munkaviszonyáról. A felperes nem válaszolt az alperes ajánlatára, majd 2022. december 19-től a szabadságát töltötte. Aznap egyéb érdekelt4 alperesi jogtanácsos telefonon tájékoztatta arról, hogy amennyiben a másnapi december 20-ára megbeszélt időpontban nem jelenik meg és nem válaszol a munkáltatói ajánlatra, akkor felmondással fogják megszüntetni a munkaviszonyát. 2022. december 20.

napján tanú2 arra kötelezte a felperest, hogy a szabadsága megszakításával jelenjen meg a munkavégzési helyén és nyilatkozzon a munkáltatói ajánlatokra és a felajánlott munkakörre. A felperes a megjelölt időpontban nem jelent meg és az alperes belső szabályzata megsértésével megváltoztatta az alperesi nyilvántartásban a munkába járási címét. Az alperes 2022. december 21. napján felmondást bocsátott ki, melyet postai úton közölt a felperessel. Az iratot a lakcímére és a felperes által bejelentett munkába járási címre is megküldték, a felperes ez utóbbi címen vette át a felmondást 2023. január 2-án.

[9] A felmondás indokolásában az alperes arra hivatkozott, hogy 2023. január 1-jével átszervezést hajt végre, mely során a felperes által irányított Munkavédelmi Osztály és a felperes munkaköre megszűnik. Az átszervezés keretében több főosztályt megszüntetnek és azok a létrehozandó új szervezeti egység az egység neve (a továbbiakban: egység neve) részeként működnek tovább. A felmondás indokolása azt is tartalmazta, hogy a felperes védett korára tekintettel, a Kollektív Szerződés rendelkezéseinek megfelelően az alperes megvizsgálta a további foglalkoztatás lehetőségét, azonban nincs olyan betöltetlen másik munkakör, amely a végzettségének, képességének, gyakorlatának megfelel.

[10] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a Város3i Biztonságtechnikai Osztály, a Város2i Biztonságtechnikai Csoport, továbbá a felperes által vezetett Város1-i Munkavédelmi Osztály, illetve a Tűzvédelmi, a Gépbiztonsági és a Környezetvédelmi Osztályok a Biztonságtechnikai Főosztály irányítása alá tartoztak, amelyet a perbeli időszakban egyéb érdekelt1 irányított 2022. december 31-ig. A Város2i, illetve Város3i szervezeti egységben eltérő jellegű tevékenység folyt és Budapesthez képest sokkal kisebb létszámú munkavállaló végzett munkát. Csak Város1-en volt elkülönítve tűzvédelmi, gépbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi osztály. Ezek az osztályok nyújtottak szükség esetén szakmai támogatást a Város2i, illetve Város3i telephelyeken.

[11] A MEBIR rendszerrel a felperes érdemben és rendszeresen végzett munkát. 2015. és 2019. között Város2ben ellátta a Biztonságtechnikai Csoport vezetőjének a tartós helyettesítését. Ebben az időszakban a Város2ben felmerülő érdemi tűzvédelmi kérdéseket, azonban továbbra is a Város1-i Tűzvédelmi Osztály irányításával és vezetésével oldották meg. A felperes a KIR rendszer használatával is a Város2i helyettesítés során találkozott. Ezzel összefüggésben azonban elsősorban rendszerirányítási kérdések tartoztak hozzá. Az átszervezést megelőzően Város1-en a tűzvédelmi, gépbiztonsági és környezetvédelmi feladatok nem a felperes által irányított Munkavédelmi Osztályhoz tartoztak, azok szervezetileg is elkülönültek. Ezzel szemben Város3on és Város2ben ilyen elkülönült osztályok nem működtek. A Város1-i termelés sokkal komplexebb volt, mert itt hatóanyag-gyártás, késztermék-gyártás, kutatás, fejlesztés, labor, biotechnikai fejlesztés is zajlott. Jelentősen nagyobb volt az adminisztráció és a személyi állomány. Az alperes 2023. január 1-jével az átszervezéssel létrehozott Város1-i egység neve vezető irányítása alá helyezte a Város3i és a Város2i egység neve menedzsmentet. A Város1-en létrehozott egység neve pozícióhoz csoportosították a környezetvédelmi, tűzbiztonsági, gépbiztonsági és a munkavédelmi feladatokat. Ezen szakterületek együttes ellátása az átszervezést megelőzően Város2ben és Város3on már korábban is megvalósult azzal, hogy szükség esetén a fővárosi osztályok tudtak szakmai segítséget nyújtani.

[12] Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban az előbbi tényállás alapján bírálta el a jogvitát, mely során az alperes alaki kifogására tekintettel vizsgálta a felmondás közlésének körülményeit is. Az Mt. 24. §-a alapján megállapította, hogy az alperes a felperes által bejelentett mindkét címre megküldte a felmondást. Az irat a cím11-i címről „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, de azt a felperes az cím2i címen 2023. január 2-án átvette. A kézbesítési vélelemmel összefüggő szabályok alkalmazására a tényleges kézbesítésre tekintettel nem volt lehetőség. A keresetindítási határidő szempontjából a tényleges kézbesítés időpontja volt irányadó és a felperes ehhez képest 30 napon belül terjesztette elő a keresetét.

[13] Keresetében a felperes a munkaviszonya jogellenes megszüntetésére hivatkozott. Elsődlegesen a munkaviszonya helyreállítását kérte az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 8. § o) pontja és 21. § c) pontja megsértésére hivatkozva. Másodlagos kereseti kérelmében az Mt. 7. § megsértését állítva, előadta, hogy a formálisan jogszerű lépések valójában a jogos érdekei csorbítására irányultak, mert az életkora miatt nem kívánták tovább foglalkoztatni. Az átszervezéstől a felmondás közléséig történő intézkedések a jogérvényesítése korlátozásához vezettek annak ellenére, hogy lett volna számára felajánlható munkakör. Harmadlagos kérelmében a felmondás indokait valótlannak és okszerűtlennek tekintette és ez alapján kérte a jogellenesség jogkövetkezményeinek az alkalmazását azzal, hogy az Mt. 82. §-a alapján 2023. január 2-tól rezsiköltség, gépjárműköltség, benzinköltség, nyugdíjpénztári hozzájárulás, baleset- és egészségbiztosítási hozzájárulás, továbbá részvény- és értékpapír juttatás pénzbeli ellenértékének a megfizetésére is kérte kötelezni az alperest. A felperes ezen kívül az egyenlő bánásmód megsértésére, illetőleg emberi méltósága megsértésére hivatkozva 2.000.000 forint sérelemdíjjal összefüggő igényt is érvényesített. Az alperes a kereset elutasítását kérte arra hivatkozva, hogy a felmondás mindenben megfelel a törvényi követelményeknek, életkori diszkrimináció és joggal való visszaélés nem történt. A felmondáskor létrehozott egység neve Expert munkakörön kívül a felmondáskor nem volt a felperes számára felajánlható munkakör.

[14] Az elsőfokú bíróság a keresetet a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 7. § (1) bekezdése, 64. § (2), (4) és (5) bekezdése, 65. §-a, 66. §-a és 166. § (1) bekezdése alapján bírálta el. A felmondás jogszerűségével kapcsolatban nem vitatott tényként állapította meg, hogy az alperesnél 2023. január 1-jével átszervezést hajtottak végre és ennek következményeként szüntették meg a felperes munkakörét és az általa vezetett Munkavédelmi Osztályt. Szintén nem volt vitatott, hogy a felperes a felmondás közlésekor védett korú munkavállalónak minősült, ezért az alperesnek az Mt. 66. § (5) bekezdése értelmében munkakör felajánlási kötelezettsége volt.

[15] Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárás során is vizsgálta, hogy a keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt megtartotta-e a felperes. Az Mt. 24. § (2) bekezdés b) pontját nem találta alkalmazhatónak, mivel nem merült fel adat arra, hogy a felperes számára felróható módon hiúsult meg a felmondás kézbesítése. Megállapítható volt, hogy az alperes a felmondást megküldte a korábban ismert cím2i címre és az újonnan bejelentett cím11-i címre

is. A cím11-i címről „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a felmondás, azonban azt a felperes 2023. január 2-án postai küldeményként a másik címen átvette. A tényleges kézbesítésre tekintettel a kézbesítési vélelemmel összefüggő szabályok alkalmazására nem volt lehetőség. Mindezek alapján a felperes a közléshez képest határidőn belül benyújtotta a keresetét.

[16] Az elsőfokú bíróság az ügy érdemét illetően azt vizsgálta, hogy a felperesre, mint védett korú munkavállalóra vonatkozó törvényi előírásokat az alperes a munkaviszony megszüntetésekor betartotta-e. A felperes arra hivatkozott, hogy volt számára felajánlható munkakör az alperesi szervezetben, azonban ezeket nem ajánlották fel, ami önmagában is a felmondás jogellenességét eredményezi. Erre tekintettel tisztázni kellett, hogy volt-e olyan betöltetlen munkakör, amely felajánlását elmulasztotta az alperes. A felek egyező nyilatkozatára hivatkozva az manager elnevezés1, manager2, ISO koordinátor, egység neve manager BUD, szervező/elemző vegyészmérnök, termelésirányító (injekciógyártás), gyógyszergyártó technológus, műszaki ügyintéző munkakörök tekintetében vizsgálta az Mt. 66. § (5) bekezdésében szabályozott feltételek fennállását.

[17] Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy a munkáltatónak a felmondás közlésekor betöltetlen munkakörök tekintetében van állásfelajánlási kötelezettsége és csak olyan munkakörökre, amelyek betöltéséhez az érintett munkavállaló rendelkezik a szükséges képességgel, végzettséggel és gyakorlattal. Ezért nem a felperes valamennyi képességét, végzettségét és gyakorlatát kellett figyelembe venni, hanem csak azokat, amelyekkel a betöltetlen munkakörhöz kapcsolódóan rendelkezni kellett, illetve amelyeket az alperesnél betöltött munkaviszonya, illetve a munkavédelmi osztályvezetői munkaköre kapcsán kellett használnia (Mfv.I.10.210/2017/3.).

[18] Az elsőfokú bíróság az angol nyelvtudást illetően a következőket állapította meg. A felperes nem vitatta, hogy heti, havi rendszerességgel nem használta az angol nyelvet a verbális kommunikáció során. Az alperesnek nem kellett vizsgálnia, hogy a munkaköre ellátásán kívül mennyiben használta az angol nyelvet a felperes, hiszen csak a betölthető munkakörökhöz kapcsolódó tudást és gyakorlatot kellett figyelembe vennie. A felajánlható pozíciókhoz azonban nem volt elégséges a felperes nyelvtudása a munkáltató tapasztalatai alapján. Ez irányadó volt az manager elnevezés1, manager2, ISO koordinátor és az egység neve manager BUD pozíciókra. E munkakörök kapcsán a határon átnyúló kapcsolatok fenntartása szükséges volt és az angol nyelvű kommunikáció fontosságát az alperes a munkaköri leírásokkal és tanúk vallomásával bizonyította. Mindezek alapján a megfelelő angol nyelvismeret hiányában ezeket a munkaköröket nem kellett felajánlani a felperesnek. A vegyészmérnök, termelésirányító, műszaki ügyintéző, gyógyszertechnológus munkaköröket pedig azért nem kellett számára felajánlani, mert az e munkakörökhöz tartozó feladatok közül, legfeljebb a MEBIR rendszerre volt rálátása a felperesnek, de egyéb tapasztalattal nem rendelkezett.

[19] Az elsőfokú bíróság nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy a pályázati kiírást, majd a munkakörök betöltését követően az egyes munkaköri feladatok mennyiben

változtak. Azt sem vizsgálta, hogy a munkaköröket betöltő személyek milyen képességgel, végzettséggel vagy tapasztalattal, illetve milyen angol nyelvtudással rendelkeztek. A perben csak azt kellett vizsgálni, hogy megjelölt pozíciók munkaköri leírása a felperes korábbi munkakörével, továbbá az alperesnél megszerzett gyakorlatával, az ott használt képességével, végzettségével mennyiben volt összhangban. Mindez nemcsak azokra a munkakörökre vonatkozott, amiket az alperes jóváhagyott és utóbb betöltötték, hanem azokra is, amelyeket az alperes másoknak is felajánlott, hiszen azokat létező munkakörnek tekintette.

[20] Az új munkakör felajánlásakor kizárólag az alperesnél ellátott feladatok és gyakorlat alapján kellett eljárni. Az adott munkakör felajánlását nem alapozta meg a felperes munkavédelmi- és környezetvédelmi szakmérnöki diplomája, továbbá tűzvédelmi előadói képesítése, mert a felperes maga sem azt állította, hogy ezeken a szakterületeken dolgozott munkavédelmi osztályvezetőként. A tűzvédelem területén kizárólag annyi gyakorlatra hivatkozott, amit a Város2i biztonságtechnikai csoportnál a helyettesítés során szerzett. A becsatolt munkavédelmi gépbiztonsági kockázatértékelés, az ipari balesetekre vonatkozó eljárási szabályok, továbbá az üzembehelyezések rendjére, időszakos felülvizsgálatokra vonatkozó szabályzatok tartalmát és azokban a felperes közreműködését az alperes nem vitatta. Ezek a dokumentumok azonban nem igazolták a felperes tűzvédelmi, iparbiztonsági, környezetvédelmi gyakorlatát, mivel azok 2005. és 2010. között készültek, vagyis nem voltak alkalmasak 2023-ban betöltendő munkakörökhöz elvárt gyakorlat bizonyítására.

[21] Az elsőfokú bíróság a tűzvédelmi, iparbiztonsági feladatok, a KIR és a MEBIR ismerete kapcsán a felperes által indítványozott tanúk vallomását is figyelembe vette. tanú5 a Város2i biztonságtechnikai csoport munkavállalója volt, elsősorban tűzvédelmi feladatokat látott el. A tanú megerősítette, hogy a felperes 2015. és 2019. között megbízott csoportvezető volt Város2ben, a biztonságtechnikai csoportnál. A tanú azt is előadta, hogy a csoport a Város1-iek támogatásával látta el a feladatát és a felperessel is rendszeresen kapcsolatban voltak. Amennyiben gépbiztonsági, foglalkozás-egészségügyi, védőeszköz juttatásra vagy tűzvédelemre vonatkozó kérdésük volt, azt mindig a Város1-i szervezeti egységek közreműködésével oldották meg. Tűzvédelmi kérdésekben nem a felperessel, hanem a Város1-i Tűzvédelmi Osztállyal kommunikáltak. Kizárólag a Város2i építkezés során a kivitelezéssel összefüggő tűzvédelmi kérdéseket egyeztették a felperessel. tanú6, aki a Város1-i Tűzvédelmi Osztály vezetője, az építkezéshez kapcsolódó kérdéseket nem tekintette releváns munkáltatói tűzvédelmi tevékenységnek, azok az alvállalkozói tevékenységhez kapcsolódtak. tanú5 tanúvallomása is azt erősítette meg, hogy érdemi tűzvédelmi, környezetvédelmi ügyekben nem kellett részt vennie a felperesnek, vezetőként ezeket a megkereséseket neki kellett továbbítania a felettesek irányába. A felperesnek alapvetően építéskivitelezéssel összefüggő feladatokban kellett részt vennie, a stratégiai gyártási, gyógyszergyártási kérdésekhez kapcsolódó ügyekben azonban a Város1-i szakosztályokkal egyeztettek a felperes egyidejű tájékoztatása mellett. A Város2i tűzvédelmi kérdések intézésében 2015-től egyéb érdekelt7, 2017-től tanú6 vettek részt a Város1-i Tűzvédelmi Osztály munkatársaiként. 2017-től szakmai támogatást nyújtottak és csak a tűzvédelmi ellenőrzéseken, illetve a tűzoltási gyakorlaton volt indokolt a Város1-iek részvétele. Mindezek alapján az elsőfokú bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Város2i helyettesítés során a biztonságtechnikai csoportvezető helyetteseként a felperesnek nem volt érdemi tűzvédelmi feladata, mert azokat a Város1-i Tűzvédelmi Osztály látta el.

[22] A KIR rendszer alkalmazásával kapcsolatban tanú5 tanú előadta, hogy ebben a felperesnek volt tapasztalata és aktív segítséget is tudott adni, de ez alapvetően az irányítási folyamatokra és nem a környezetvédelmi szakmai feladatokra vonatkozott. A felperes a KIR rendszeren belül felmerülő kérdések kb. 50 %-ában tudott támogatást adni, a gyógyszeripari szakmai kérdésekben nem. A felperes az általános rendszerirányítási kérdések kapcsán vett részt a KIR rendszer szabályozás felépítésében, de a szakmai kérdéseket a Környezetvédelmi Osztály támogatta. Mindezek alapján az elsőfokú bíróság nem találta megállapíthatónak, hogy a felperesnek a KIR rendszer szakmai részében releváns tapasztalata volt, ezért az ehhez kapcsolódó gyakorlat sem volt megállapítható. A Város2i gépbiztonsági kérdéseket illetően tanú5 azt adta elő, hogy a hatósági felügyelet alá nem tartozó munkaeszközök gépbiztonsági vizsgálatát ő látta el, ehhez szakmai támogatást a felperestől és tanú9től, a felperes korábbi beosztottjától kapott. Ez azonban az alperesnél nem minősült gépbiztonsági feladatnak, mert oda a veszélyesnek minősülő gépek és berendezések tartoztak és ez utóbbihoz a szakmai támogatást a Gépbiztonsági Osztály biztosította. Tűzvédelmi kérdésekben a Tűzvédelmi Osztállyal, munkavédelmi kérdésekben a Munkavédelmi Osztállyal kellett kommunikálni. tanú6 vallomása is azt támasztotta alá, hogy érdemi tűzvédelmi kérdésekben osztályvezetőként ő adott szakmai támogatást tanú5nak. Mindezek alapján az elsőfokú bíróság a gépbiztonsági és a tűzvédelmi tapasztalatot sem találta bizonyítottnak.

[23] A felperes az angol nyelv alperes által elvárt szintű ismeretével nem rendelkezett, tűzvédelmi és gépbiztonsági tapasztalata sem volt, továbbá a KIR rendszerhez kapcsolódó szakmai tapasztalatai sem voltak, ezért nem volt jelentősége, hogy iparbiztonsági gyakorlattal rendelkezett-e. Az elsőfokú bíróság nem találta relevánsnak azt a felperesi előadást, hogy az újonnan felvett munkavállalók részére az alperes többéves képzést biztosít a szükséges gyakorlat, képzettség megszerzése érdekében, mert az Mt. 66. § (5) bekezdése alkalmazása során a már meglévő képességet, gyakorlatot, tapasztalatot kellett figyelembe venni.

[24] Az elsőfokú bíróság a szervező-elemző mérnök munkakörrel kapcsolatban megállapította, hogy az a hatóanyaggyártás területén igényelt tervezést, adatgyűjtést, értékelő tevékenységet, termékportfóliós, allokációs és lean-tevékenységet. A tárgyalási szintű angol nyelvtudáson kívül az ISO45001 és az ISO14001 a KIR szabványok ismerete is szükséges volt. Ilyen tapasztalatok, ismeretek hiányában ezt a munkakört nem kellett felajánlani a felperesnek.

[25] A termelésirányító (injekciógyártás) munkakörhöz nem volt elégséges, hogy a felperes 2021. és 2022-ben a tablettázó és injekciógyártó üzemekben technológiai kockázatértékelést végzett. Az alperes hivatkozása szerint az üzemek működésével kapcsolatos gyakorlat nem azonos a kockázatértékeléshez szükséges ismeretekkel, továbbá a felperesnek nem volt az alperesnél szerzett érvényes tapasztalata gyógyszeripari termelési területen. Ezért ezt a munkakört sem kellett számára felajánlani. A műszaki ügyintéző munkakör a biotechnológiai terület egység neve feladataira vonatkozott. Ezt a munkakört határozott időre létesítették, ezért azt a másodfokú bíróság jelen perben hozott határozatából

következően szintén nem lehetett felajánlani a felperesnek az Mt. 66. § (5) bekezdése alapján. A gyógyszergyártó technológus munkakör ellátásához, pedig a felperes szervező, elemző, termelésirányító vegyészmérnöki ismeretei nem voltak relevánsak, mert ez a munkakör az üzemi termeléshez és a végrehajtáshoz kapcsolódott.

[26] A kifejtettek alapján az elsőfokú bíróság megállapította, annak ellenére, hogy a hat hónapra felajánlott egység neve Expert munkakör nem felelt meg az Mt. 66. § (5) bekezdése szerinti követelményeknek, a felmondás jogszerű volt, mert az alperesnél nem volt a felperes számára felajánlható munkakör a felmondáskor.

[27] A béren kívüli juttatások tekintetében is alaptalannak találta a keresetet. A gépkocsihasználat kapcsán azt vette figyelembe, hogy a vonatkozó megállapodásban a felek rögzítették a felmondás lehetőségét. A munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatban az alperes a munkáltató tulajdonát képező eszközök visszaadására szólította fel a felperest, ezzel megvonta a gépkocsihasználat jogát, vagyis felmondta a megállapodást. Erre tekintettel alaptalan volt a gépkocsihasználat ellenértékére, illetőleg a benzinköltségre vonatkozó kereset.

[28] A rezsiköltség megtérítésével kapcsolatban a Cafetéria Szabályzat III.2. pontja volt irányadó, amely szerint az a munkavállaló nem jogosult a juttatásra, aki az érintett időszakban legalább egy munkanapot nem töltött munkavégzéssel, figyelembe véve a szabadságot, a munkaszüneti napot, az állásidőt. A felmentési idő nem minősült Cafetériára jogosító időszaknak. Ezzel egyező tájékoztatást tett közzé az alperes a belső intranet oldalán 2022 októberében. Az elsőfokú bíróság figyelembe vette továbbá, hogy a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos tárgyalások során az alperes, milyen juttatásokra tett ajánlatot. Azokon kívüli, egyéb juttatás nem illette meg a felperest a munkavégzés alóli mentesítés időszakára. A perbeli iratokból nem lehetett megállapítani, hogy a rezsitámogatás 2023-ában beépült-e a munkabérek összegébe, vagy azt továbbra is ebben a formában biztosították a munkavállalók számára. Ezért nem lehetett ítéleti bizonyossággal megállapítani, hogy a felperest 2023-tól ez a juttatás megillette-e.

[29] Az egyenlő bánásmód megsértésével összefüggésben az életkorral összefüggő hátrányos megkülönböztetés kérdését az Ebktv. 19. § (2) bekezdése, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről szóló 4/2017. (XI. 28.) KMK vélemény alapján kellett vizsgálni. Az alperesi munkáltató bizonyítási érdekkörébe tartozott annak igazolása, hogy hiányzik az okozati összefüggés az okozott hátrány és a védett tulajdonság között, illetve megtartotta az Ebktv. és az Mt. vonatkozó előírásait, vagy azokat a konkrét esetben nem volt köteles megtartani.

[30] Az elsőfokú bíróság ezzel összefüggésben azt vizsgálta, hogy az alperes a munkaviszony megszüntetése során tulajdonított-e jelentőséget a felperes életkorának. Összehasonlítási csoportként vizsgálta a felperes által megjelölt két munkavállalót, a Város3i

osztályvezető, illetőleg a Város2i csoportvezető helyzetét. Nem volt vitatott, hogy mindkét – a felperesnél több, mint tíz évvel fiatalabb - munkatársnak felajánlották az átszervezés folytán létrehozott új egység neve menedzseri munkakört, azonban a Város2i és a Város3i munkavállalók munkaköre részben eltért a felperesétől. Ezt a lefolytatott bizonyítás adatai alátámasztották. tanú2 tanúvallomásából megállapítható volt, hogy a Város1-i feladatok komplexebbek voltak a Város2i és a Város3i feladatokhoz képest. Város2ben biotechnológiai gyártás folyt, Város3on pedig alapanyaggyártás. Város1-en a gyártás mellett jelentős mértékű kutatási, irányítási tevékenység is zajlott, vagyis a Város1-i egység neve menedzsernek ezeket is koordinálni kellett. Ezért voltak magasabb elvárások és hárult több feladat a Város1-i egység neve menedzserre, továbbá ehhez a munkakörhöz határon átnyúló feladatok is kapcsolódtak. Mindezt alátámasztotta tanú3 tanúvallomása is, aki előadta, hogy a Város2i és a Város3i egység neve menedzser egy kisebb kockázatú munkakörnek minősült, az eltérő tevékenységből adódóan. Város3on inkább iparbiztonsági, tűzoltósági, veszélyeségi ismeretekre van szükség, Város2ben pedig a biotechnológia alkalmazása miatt a nagy mennyiségű vegyi anyag használata más típusú ismereteket indokolt.

[31] Az átszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatalában résztvevők motivációja, indítékai sem támasztották alá az egyenlő bánásmód megsértését. Az átszervezésre 2022. szeptember 12-én tanú3 tett javaslatot. A szakmai előkészítést tanú2 műszaki igazgatóhelyettessel együtt készítették és javaslatot tettek a létrehozandó szervezeti egységek nevére, feladataira. A személyügyi kérdések során a HR partnerek és az emberi erőforrás igazgató is be lett vonva. Az összefoglaló előterjesztés 2022. október 12-én a megszüntetésre javasolt pozíciókat is tartalmazta a felperes nevének feltüntetésével. Ezt az előterjesztést hagyta jóvá a vezérigazgató, majd az igazgatóság. tanú2 tanúvallomása alapján megállapítható volt, hogy a védett korú munkavállalók elbocsátására senki nem tett javaslatot. Mindezt alátámasztotta tanú1 tanúvallomása is, miszerint nem volt cél, a védett korú munkavállalók munkaviszonyának a megszüntetése. tanú1 tanúvallomása azt is alátámasztotta, hogy a felperes életkorának nem volt jelentősége a munkaviszony megszüntetésében.

[32] Az összehasonlító csoportban lévő két munkavállaló részben eltérő munkakört látott el a felpereshez képest, mert a Város2i munkatárs egység neve vezető volt, a Város3i munkavállaló pedig környezetvédelmi osztályvezető. A Város1-en létrehozott egység neve vezetői munkakör egy jóval komplexebb munkakör volt a felperes által ellátott munkavédelmi osztályvezetői feladatokhoz képest. Három szakterületet egyesített, amelyekből a felperes csak az egyik szakterületen rendelkezett tapasztalattal. Ezért nem felelt meg az újonnan létrehozott egység neve vezetői munkakör követelményeinek, emellett a tárgyalási szintű angol nyelvtudással sem rendelkezett. tanú2 tanúvallomása azt is igazolta, hogy kizárólag szakmai alapon került sor az átszervezés megvalósítására. A Város2i és Város3i munkavállalók által az átszervezést megelőzően betöltött munkakör sokkal jobban hasonlított az újonnan létrehozott egység neve vezetői munkakörhöz, mint a felperes esetében. A tanú arra is nyilatkozott, hogy a felperes helyett egyéb érdekelt1, a felettese folytatott angol nyelven megbeszéléseket. tanú3 tanúvallomása szerint az átszervezéssel egy teljesen más típusú szervezet létrehozása volt a cél. A Város2i és a Város3i egység neve munkakörök betöltésére ő tett javaslatot, a felperest azonban nem találta alkalmasnak a Város1-i egység neve vezetői pozíció betöltésére amiatt, mert csak munkavédelmi területen

volt tapasztalata, tűzvédelmi és gépbiztonsági gyakorlattal nem rendelkezett és megfelelő angol nyelvtudással sem.

[33] Az elsőfokú bíróság értékelése körébe vonta az alperes által rendelkezésre bocsátott statisztikai adatokat is. Arra a következtetése jutott, hogy azok sem támasztották alá az életkori alapon történt hátrányos megkülönböztetést. 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben nem volt 60 éves vagy annál idősebb elbocsátott munkavállaló, 2023-ban pedig négyen voltak, akik 55-59 évesek voltak. 2022-ben 756 munkaviszony szűnt meg az alperesnél, ebből az alperes 19-et kezdeményezett, de egyik sem érintett védett korú munkavállalót. 2023-ban 646 munkaviszony szűnt meg, amiből hat volt munkáltatói felmondás és abból négy érintett védett korú személyt. Az előbbi adatok szerint, az alperes nem különböztette meg hátrányosan a védett korú személyeket, mert nem volt olyan adat, ami alapján oksági kapcsolatot lehet felállítani a felperes védett kora és a felmondás között. A felperes részére kibocsátott felmondás csak az átszervezéssel volt összefüggésben és azzal, hogy nem volt számára felajánlható munkakör. mindez önmagában is kizárta az életkori diszkriminációt. Hátrányos megkülönböztetés hiányában az elsőfokú bíróság alaptalannak találta az erre alapított sérelemdíj iránti igényt is.

[34] A joggal való visszaélés, vagyis az Mt. 7. §-a megsértése tekintetében kifejtette, az Mt. nem tartalmaz tiltó szabályt arra, hogy egy határozatlan idejű munkaviszony során egy adott munkakört határozott időre lásson el a munkavállaló. Az eset összes körülménye alapján sem lehetett joggal való visszaélést megállapítani. Amennyiben a felperes elfogadta volna a munkáltatói ajánlatot, úgy a határozott idő elteltét követően az alperesnek újra eleget kellett volna tennie az Mt. 66. § (5) bekezdésében meghatározott munkakör felajánlási kötelezettségének. Erre tekintettel az alperes eljárása, ezen belül az egység neve Expert munkakör felajánlása nem csorbította a felperes jogait a felmondáskor és a hathónapos határidő lejártát követően sem. A felperes részére nem volt felajánlható munkakör az egység neve Expert munkakörön kívül, ezért az alperes jogszerűen szüntette meg a munkaviszonyt. A felperes a joggal való visszaélés körében is alaptalanul hivatkozott az életkorával összefüggő hátrányos megkülönböztetésre, konkrétan arra, hogy mögöttes okként az életkora képezte az elbocsátás valódi indokát. Ezzel kapcsolatban az elsőfokú bíróság hivatkozott az egyenlő bánásmód megsértése körében értékelt körülményekre, mivel egyéb indokot a felperes nem jelölt meg.

[35] A felmondás közlését megelőző alperesi eljárás sem valósított meg joggal való visszaélést. Az év végi szabadságokat megelőzően egy hónappal tájékoztatták a felperest arról, hogy átszervezés történik, ami érinti a munkakörét. Az ajánlatokat közölték vele, elegendő idő állt rendelkezésére ahhoz, hogy megfelelően átgondolt döntést hozzon. A felperes szabadságról történő berendelése sem minősült jogsértőnek és joggal való visszaélésnek sem, ugyanakkor ennek a munkáltatói utasításnak a felperes nem is tett eleget. A munkáltató jogos gazdasági érdeke volt, hogy a 2023. január 1-jével hatályba lépő átszervezést megelőzően az érintettek munkaviszonyát rendezze. Figyelembe kellett vennie az év végi szabadságolásokat is, mindezek miatt került sor a felperes szabadságról történő berendelésére.

[36] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felperes 100 %-ban pervesztes lett. Az alperest megillető perköltségről a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 82. §-ára hivatkozva határozott azzal, hogy az alperes az elsőfokú és a korábbi fellebbezési eljárásban felmerült másodfokú perköltségre tarthatott igényt. A perköltséget négy jogász, 250 munkaórának megfelelő munkavégzése alapján számította fel, 48.000 forintos óradíjjal. Az elsőfokú bíróság nem látta indokoltnak a felszámított 12.000.0000 forint perköltség mérséklését, mely során figyelembe vette, hogy az eljárás 2023-ban indult és a megismételt eljárás során elnehezült. Az alperesi beadványok száma, kidolgozottsága, a tárgyalások száma, időtartama alapján sem volt eltúlzott az alperesi költségfelszámítás.

A felperes fellebbezése

[37] A felperes az elsődleges fellebbezési kérelmében az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a kereseti kérelemnek helyt adó döntés meghozatalát kérte, az elsődleges, másodlagos vagy harmadlagos kereseti kérelmének megfelelően. A felmondási idő végéig járó elmaradt jövedelmek tárgyában is kérte az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a kereset szerinti döntés meghozatalát. Másodlagos fellebbezési kérelme az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésére és az elsőfokú bíróság új eljárásra, új határozat hozatalára történő utasítására irányult. Az el nem bírált kereseti kérelmei kapcsán arra hivatkozott, hogy ezek tárgyában nincs lehetősége fellebbezés előterjesztésére, ezért részítélet, vagy közbenső ítélet meghozatalát is kérte.

[38] A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság megelőző eljárásban hozott 2.Mf.31.002/2024/7. sorszámú végzésére hivatkozott. Előadta, hogy szükségtelen és a végzéssel ellentétes volt a megismételt eljárásban a kereset elkésettségével kapcsolatos alaki kifogások vizsgálata. Nem merült fel új tény, új bizonyíték, a másodfokú bíróság végzése alapján a keresetindítási határidő megtartása már elbíráltnak minősült. A felperes vitatta az elsőfokú bíróság érdemi döntését is. Érvelése szerint jogsértő a kereset elutasítása, az elsőfokú bíróság a bizonyítás eredményét okszerűtlenül értékelte, iratellenes megállapításokat tett és emiatt alaptalan következtetésekre jutott a Pp. 263. § (1) bekezdése, 265. § (1) bekezdése, 279. § (1) bekezdése, továbbá a Pp. 522. § (1), (2) bekezdése megsértésével. Az érdemi döntés ellentétben állt a Pp. 341. § (1) bekezdése és 346. § (4), (5) bekezdése rendelkezéseivel is.

[39] Elsődlegesen a felmondás indokának világos, valós és okszerű volta körében kellett volna állást foglalni, figyelembe véve, hogy a másodfokú határozat szerint a munkakör felajánlás nem volt jogszerű, mert az nem felelt meg az Mt. 66. § (5) bekezdésében foglaltaknak. A felmondás indokolása kifejezetten tartalmazta a munkakör felajánlást, amit a másodfokú bíróság jogsértőnek talált. Ezért elsősorban abban kellett volna állást foglalni, hogy a jogellenes munkakör felajánlás kihatott-e a felmondás jogszerűségére. Ezután azt kellett volna tisztázni, hogy a felmondás közlését megelőzően az alperes megvizsgálta-e a

felajánlható munkaköröket. A felmondás indokai, továbbá a munkakör felajánlás között inkoherencia van. Amennyiben a munkakör felajánlás jogellenes volt, a felmondási indok is valótlan és okszerűtlen. Az alperes visszaélésszerűen ajánlotta fel az új munkakört a felperesnek, amit a felperes nem fogadott el. Emiatt okszerűtlen és valótlan a felmondás indokolása. A Kúria Mfv.10.494/2018/5. számú precedensképes határozata szerint a felmondás indokolása mindenképpen kiindulópont a munkaviszony megszüntetésének jogszerűsége vizsgálata során. Az előbbi körülményeket azonban az elsőfokú bíróság nem vizsgálta és erről jogi indokolást sem fejtett ki, az indokolási kötelezettsége megsértésével.

[40] Az Mt. 64. §-ában foglalt törvényi követelményeket is vizsgálni kellett. Az alperes nem vizsgálta meg a felmondást megelőzően a felajánlható munkaköröket, illetve annak ellenére nem ajánlott fel munkakört, hogy volt a felperes számára megfelelő munkakör a szervezetében. Az alperes utóbb a perben nem térhetett el a felmondás indokolásában közöltektől, ennek ellenére az ellenkérelemben konkrét tényállítást tett arról, hogy a felmondás közlését követően mit vizsgált. A következetes ítélkezési gyakorlat szerint, a munkáltató a felmondás közlését megelőzően köteles eleget tenni a munkakör felajánlására irányuló kötelezettségének. A perben pedig bizonyítania kell, hogy megvizsgálta, mely munkakörök tekintetében állhat fenn állásfelajánlási kötelezettsége. Nem lehet jogszerű a felmondás, ha a munkáltató a munkaügyi jogvitában utóbb próbálja tisztázni, hogy milyen munkakörök lettek volna felajánlhatók, vagy a felajánlásra miért nem került sor (BH1989.9.374.). Az elsőfokú bíróság döntése amiatt is ellentétben állt az ítélőtábla végzésével, mivel abban a felmondási indok jogszerűségének a vizsgálatát írta elő és nem azt, hogy a perben utólag megjelölt munkakörök kapcsán kell vizsgálni a felajánláshoz kapcsolódó akadályokat.

[41] Az elsőfokú bíróság tévesen, ellentmondásosan és szűken értelmezte a munkakör felajánlás kötelezettségét, amikor megállapította, hogy kizárólag a munkáltatónál az adott munkakörben szerzett gyakorlatot kellett figyelembe venni. A másodfokú bíróság végzése ellentétes utasítást tartalmazott, mert aszerint a felperes által ellátott munkaköri feladatok figyelembevételével kellett vizsgálni a felajánlható munkaköröket és nem a munkakör elnevezése alapján. Az alperesi átszervezés két munkavállaló alkalmazásával járt, vagyis létszámbővítésre került sor. A felperes munkaköri feladatai nem szűntek meg, hanem egy új munkakörbe lettek átcsoportosítva többletfeladatok létrehozásával. A felperes számára az életkora miatt nem ajánlották fel az újonnan létrehozott egység neve menedzseri munkakört, szemben a Város3i és a Város2i vezetőkkel. Az elsőfokú bíróság ennek vizsgálatakor indokolatlanul mellőzte a felperes mindazon képessége, végzettsége és szakmai tapasztalata figyelembevételét, amelyek rendelkezésre álltak és amelyek alapján el tudta volna látni az új munkakört.

[42] Téves és megalapozatlan megállapítás, miszerint nem volt állásfelajánlási kötelezettség az alacsonyabb besorolású munkakörök tekintetében. A felperes a felmondást megelőzően RGV 6. besorolású munkakörben volt foglalkoztatva. Legalább egy ilyen szintű munkakör biztosan létrejött az átszervezés során, például ilyen volt a manager2 Budapest munkakör, amelybe munkavédelmi, gépbiztonsági és iparbiztonsági feladatok tartoztak. Az alperes által a felmondást megelőzően felajánlott egység neve Expert munkakör egyébként alacsonyabb besorolásúnak minősült a munkavédelmi osztályvezetői munkakörhöz képest. Az

átszervezéssel létrehozott három egység neve menedzseri pozíció pedig magasabb besorolásúnak minősült. Azonban a munkakörök alperesi szervezetben történő besorolásának a munkakör felajánlása szempontjából nem volt jelentősége.

[43] Az alperes az ellenkérelmében azt adta elő, hogy azért nem talált felajánlható munkakört, azon a munkahelyen és szervezeti egységben, ahol a felperes dolgozott, mert az angol nyelvtudása nem volt megfelelő. Egyéb, más kifogást nem adott elő. Ebből következően a felmondást megelőzően nem is keresett felajánlható munkakört más szervezeti egységben és nem is vizsgálta az általa a perben megjelölt munkaköröket. A megismételt eljárásban ehhez képest új tényállításokat tett, amelyek megkérdőjelezhetőek a tanúk vallomására is figyelemmel. Az eredeti ellenkérelmében az alperes nem nyilatkozott a termelésirányító, szervező, elemző vegyészmérnök vagy a műszaki ügyintéző, a gyógyszergyártás technológus munkakörökre és arra sem, hogy ezeket vizsgálta volna. Az egység neve Expert munkakörön kívül egyetlen más munkakört sem ajánlott fel. Emiatt a perben már nem is lehetett volna vizsgálni a felajánlható munkakörök kérdését, lényegében az alperes eljárása azt támasztotta alá, hogy a felmondás indoka valótlan és okszerűtlen volt.

[44] Az ítélőtábla végzése értelmében az egység neve Expert munkakör felajánlása jogellenes volt. Mindez kihatott a felmondási indok valóságára és okszerűségére. Az alperes az átszervezés folyamatának a kezdetén, 2022. november 7-én már döntött a felperes munkaviszonyának a megszüntetéséről az általa becsatolt okirat szerint. Ebből következően nem is állt szándékában bármely munkakört megvizsgálni, illetve felajánlani a további foglalkoztatás érdekében. Az elsőfokú bíróságnak mindezeket a körülményeket az egyenlő bánásmód megsértése és a joggal való visszaélés körében is értékelnie kellett volna. Az ítéleti indokolás azonban inkoherens, iratellenes és okszerűtlen.

[45] Az alperes arra is hivatkozott, hogy a perben megjelölt munkakörök nem is léteztek a felmondáskor, vagy azokat már betöltötték. Ezzel szemben annak a döntési folyamatnak volt jelentősége, hogy 2022. november 7-én a vezérigazgató jóváhagyta a szervezeti átalakításra, köztük az új munkakörök létrehozására vonatkozó előterjesztést. Ezeket a munkaköröket 2022. november 28-ától aktívan hirdették. A felmondás közlését megelőzően 2022. december 3-án a manager2 pozíciót már betöltötték, viszont a perben megjelölt egyéb munkaköröket tényleges munkakörnek kellett tekinteni.

[46] Az angol nyelvtudással kapcsolatban kirívóan megalapozatlan és jogszabálysértő megállapításokat tett az elsőfokú bíróság. Az ítélőtábla végzése alapján az elvárt képesség, végzettség, szakmai tapasztalat, angol nyelvtudás szükségességét kellett értékelni és azt, hogy mennyire volt szükséges az adott munkakörök ellátásához az angol nyelvtudás. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felperes angol nyelvtudása nem volt elégséges, de erre nézve semmilyen konkrét peradat, bizonyíték nem állt rendelkezésre. Ezzel szemben felperes közokirattal, azaz a nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolta az angol nyelvtudását, amihez törvényi vélelem kapcsolódott. Ezen kívül az alperes elismerte, hogy nem mérte a munkavállalók nyelvtudását, ehhez kapcsolódó szabályzattal sem rendelkezett. Nem volt semmilyen objektív kritériumrendszer a felperes angol nyelvtudásának megállapítása érdekében. Az alperes kizárólag szubjektív szempontok alapján minősítette a

felperes nyelvtudását, továbbá elismerte, hogy a Város3i egység neve menedzser munkakört ellátó munkavállaló a felperesnél jóval fiatalabb volt és limitált angol nyelvtudással rendelkezett. Az elsőfokú eljárás során becsatolt angol nyelvű dokumentációk nemzetközi projektekhez kapcsolódtak és a megfelelő angol nyelvtudást igazolták. A társalgási szintű nyelvtudást is igazolta és azt is, hogy a munkaköri feladataihoz erre is szüksége volt. Ezzel szemben nem lehetett megállapítani, hogy az elsőfokú bíróság milyen bizonyítékok alapján jutott eltérő következtetésre, illetve ez milyen összefüggésben volt a perben felmerült munkakörök ellátásával. A többi munkavállaló angol nyelvtudására sem volt konkrét adat a perben, az sem volt tisztázott, hogy milyen körülményeknek kell jelentőséget tulajdonítani. Az alperes egyik munkakör kapcsán sem bizonyította az idegen nyelvismeret szükségességét és azt sem, hogy a munkakört betöltők, milyen nyelvtudással rendelkeztek. A munkakör felajánlásának csak abban az esetben képezhette akadályát a nyelvtudás hiánya, ha az a munkaköri feladatok elvégzését akadályozta.

[47] Az elsőfokú bíróság alaptalanul állapította meg, hogy nem volt jelentősége az egyes munkakörökhöz kapcsolódó munkaköri leírások későbbi változásának, illetve a munkaköröket betöltő személyek képességének, végzettségének és tapasztalatának. Az alperes több munkakört külső álláshirdető portálokon is meghirdetett. A pályázati feltételek és a becsatolt munkaköri leírások között azonban markáns eltérés volt. Ezért nem tisztázott, hogy az új munkakörök feltételeinek, miként lehetett megfelelni. Mindezt értékelni kellett a joggal való visszaélés és az egyenlő bánásmód követelményének a megsértésére alapított kereset elbírálásakor is. Az elsőfokú bíróság ítéletének [69] bekezdése éppen a felperes diszkriminációs hivatkozását támasztja alá. Kifejezetten tilos a nem objektív alapú megkülönböztetés. Azonos munkakör esetén a munkáltató személyes indíttatás, szimpátia alapján nem tehet különbséget. A betöltetlen munkakörökre irányadó követelmények megegyeztek a felperes képességével, végzettségével és gyakorlatával, az általa állított mindegyik szakterület része volt a mindennapi rutinjának.

[48] A gépbiztonsági feladatok egy része a Munkavédelmi Osztályhoz, vagyis a felperes felelősségi körébe tartozott. Ezen kívül a felperes a Város2i Biztonságtechnikai Csoport vezetőjének a helyettesítése során is ellátott gépbiztonsági feladatokat, amelyek Város1-en a Gépbiztonsági Osztály felelősségi körébe tartoztak. A MEBIR szabályozásban rögzített gépbiztonsági feladatok és felelősség szintén a felperes mindennapi rutinjának a részét képezte. A tapasztalatát alátámasztja, hogy a beosztottjai munkaköri leírásai is tartalmaztak gépbiztonsági feladatokat (tanú9, tanú12, tanú5). Ezen kívül a felperes indítványozta a munkaeszközök, a kockázatértékelésre vonatkozó dokumentumok becsatolását, de bizonyítás elrendelésére nem került sor. Az iparbiztonsági kérdésekkel is rendszeresen találkozott veszélyes technológiák, súlyos ipari balesetekre vonatkozó kockázatértékelés, üzembehelyezés, belső védelmi terv aktualizálás során, illetve a MEBIR szabályozás kapcsán. Ez is a mindennapi rutinja részét képezte, amit alátámaszt tanú10 beosztott munkaköri leírása. A tűzvédelem tapasztalatot igazolja, hogy a Város1-i és város4i telephely MEB megbízottja volt, aminek részét képezte a tűzvédelem is. A Város2i helyettesítés során rutin tűzvédelmi feladatai voltak, amire az elsőfokú eljárás során a 2025. július 4-i beadványában is hivatkozott, a beosztottak tevékenységére kiterjedően. Mindezt tanú5 munkaköri leírása, illetve tanúvallomása alátámasztotta. Környezetvédelmi szakmai tapasztalatai is voltak, részben a Város2i szervezeti egységben végzett helyettesítési munka révén, illetőleg a KIR dokumentumok harmonizálása kapcsán. Ezen kívül a korábbi

munkahelyén környezetvédelmi szakértőként is dolgozott. A hatóanyaggyártó technológiák tekintetében is van szakmai tapasztalata, a vegyészmérnöki diplomát gyógyszeripari tagozaton szerezte és az egész pályafutása során folyamatosan voltak a hatóanyaggyártó technológiákhoz kapcsolódó feladatai. Ezt bizonyították, pl. a MEBIR rendszerben tett bejegyzései és tanú10 munkaköri leírása. A gyógyszergyártó technológiákkal kapcsolatos szakmai feladatok is a minden napi rutinja részét képezték, a Munkavédelmi Osztályon voltak műveletenkénti értékelések és jóváhagyások. A tablettázó és injekciógyártó üzem teljes körű technológiai kockázatértékelését elkészítette, a leányvállalatoknak szakmai támogatást nyújtott. Mindezt a kockázatértékelési dokumentáció és tanú10 munkaköri leírása igazolja. A projektvezetői, szervező, koordinációs tapasztalatait az alperes nem vitatta, az egyéb kompetenciáit pedig a teljesítményértékelések is alátámasztották.

[49] A felperes a fellebbezés elbírálása során kérte figyelembe venni azt a táblázatot, amelyben az elsőfokú eljárás során felmerült munkaköröket hasonlította össze a pályázati kiírásban elvárt végzettség és a munkaköri leírásban meghatározott követelmények szempontjából. A gépbiztonság, tűzvédelem, iparbiztonság és a környezetvédelmi tapasztalat, mint követelmény az egység neve menedzser Budapest pályázati kiírásában nem jelent meg és a munkaköri leírásban sem. Ezeket a követelményeket az alperes az első négy pozíció tekintetében csak utólag hiányolta. Ráadásul az új munkavállalókat mindig kötelező betanítási programban részesítik, a munkakörhöz kapcsolódó specifikus tudnivalók elsajátítása érdekében. A táblázat egyben azt is igazolja, hogy az alperes a felmondást megelőzően ezeket a munkaköröket a felajánlás szempontjából nem is vizsgálta. Ezeknek a pozícióknak a munkaköri leírása egyébként teljes mértékben összhangban van a felperes munkaköri feladataival, az ahhoz szükséges képességgel, szakmai tapasztalatokkal.

[50] Az elsőfokú bíróság megalapozatlanul állapította meg, hogy egy 2023-ban betöltendő munkakör tekintetében nem lehet figyelembe venni 2005-ben, illetőleg 2010-ben készített szabályzatokat. Erre vonatkozó kizáró szabály, előírás nem ismert, ilyet nem jelölt meg a bíróság. A felperesi munkaköri leírás igazolja, hogy a Munkavédelmi Osztályon voltak gépbiztonsági és iparbiztonsági feladatok. Az ezekhez kapcsolódó szabályzatok a felmondás közléséig érvényben voltak. A tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatban a szakmai döntéseket valóban a Város1-i tűzvédelmi vezető hozta meg, azonban a telephelyi rutinfeladatok elvégzéséhez nem volt szükség Város1-i közreműködésre. A környezetvédelmet illetően pedig figyelembe kell venni, hogy egyik pályázati leírásban sem jelent meg környezetvédelmi végzettséggel, tapasztalattal kapcsolatos elvárás. A Város2i helyettesítés során az összes gépbiztonsági feladat a felperes felelősségi körébe került, azok is, amelyek hatósági felügyelet alá tartoztak. A gépbiztonsággal kapcsolatos szabvány valamennyi gépre vonatkozik.

[51] A szervező elemző vegyészmérnök, a termelésirányító (injekciógyártás) és a gyógyszergyártó technológus munkakörrel kapcsolatos ítéleti megállapítások is alaptalanok, ugyanis az e munkakörökhöz kapcsolódó követelményeket is lefedte a felperes tapasztalata, az része volt a mindennapi rutinjának. A műszaki ügyintéző munkakör nem határozott időre létrehozott munkakör volt, azt még 2023. január 16-án is hirdették az alperes karrierportálján és nem határozott idejű munkakörként. Az elsőfokú bíróság azt sem határozta meg, hogy ez miért nem képezhette a felajánlás alapját. A műszaki ügyintéző munkakörbe egyébként a

korábbi beosztottja műszaki ügyintéző neve lett néhány hónappal később kinevezve. Egyes részfeladatok bíróság által vélelmezett hiánya, pedig nem szűkíthette a felajánlható munkakörök körét.

[52] Az egyenlő bánásmód követelményének a megsértése tárgyában az ítélőtáblai végzés alapján, összehasonlítható csoport megjelölése hiányában is érdemben vizsgálható volt a kereset. Az elsőfokú bíróság tévesen indult ki a döntést hozók motivációiból, ennek jogszabályi alapját nem is közölte. A kimentéses bizonyítás szabályai voltak irányadóak, ennek ellenére a Város3i és a Város2i vezetők kompetenciáival kapcsolatban nem állt rendelkezésre a perben semmilyen bizonyíték. Azt sem értékelte az elsőfokú bíróság, van-e jelentősége, hogy a Város2i és a Város3i szervezeti egységekben létrehozott új munkakörök részben eltérőek voltak. Az elsőfokú bíróság ezzel kapcsolatban felperes érvelését egyáltalán nem vizsgálta. A döntése ellentétben állt a Pp. 263. § (1) bekezdése és 279. § (1) bekezdése rendelkezéseivel. Az összehasonlítható csoportban lévő két munkavállaló tanúként nem lett meghallgatva, nem bizonyított a végzettségük, képességük, szakmai gyakorlatuk, holott erre vonatkozóan egyértelmű tényállításokat tett a perben. Mindkét munkavállalónál tapasztaltabb volt, már 21 éve az alperesnél dolgozott. Az érintettek végzettsége, képessége az övével azonos, kizárólag az életkorban volt különbség és a felperest emiatt érte hátrány.

[53] Az Alkotmánybíróság 14/2014. (V. 13.) AB határozatában kitért arra, hogy az alapjogokat érintő diszkrimináció esetén más mércét kell alkalmazni. A megkülönböztetés nem indokolt, amennyiben annak nincs a tárgyilagos mérlegelés szerint észszerű, elfogadható indoka. Figyelembe kellett venni továbbá az Ebktv. 22. § (1) bekezdését, mint speciális kimentési szabályt. A tanúk perbeli vallomásával szemben az alperesnél évek óta kialakult egy gyakorlat a nyugdíjkorhatár felé közeledő vezetők elmozdítására. Az alperes 2019-től igyekezett „megszabadulni” ezektől a vezetőktől, pl. nem vezetői szakértői munkakörbe áthelyezéssel, előnyugdíjazással vagy a munkakör megszüntetésével. tanú1 tanú ennek konkrétumairól nyilatkozott a vallomásában.

[54] Az elsőfokú bíróság alaptalanul és jogszabálysértően állapította meg, hogy egy létszámcsökkentéssel nem járó átszervezés semmilyen kihatással nem lehet az egyenlő bánásmód megsértésére. Az átszervezés ténye önmagában nem kimentési ok. Az sem teszi jogszerűvé a munkáltató eljárását, amennyiben nincs felajánlható munkakör, mert az arányossági teszt elvégzése nem mellőzhető. Az elsőfokú ítéletben rögzített statisztikai adatok sem voltak alkalmasak a kimentés bizonyítására. Ezek az adatok az alperes teljes munkavállalói létszámára és nem a védett korú vezetőkre vonatkoztak. Az a megállapítás, hogy a teljes állományból hány személynek szűnt meg a munkaviszonya, még nem igazolja, hogy nem történt életkorral összefüggő hátrányos megkülönböztetés.

[55] Az elsőfokú bíróság nem kézbesítette a felperes részére az alperes A/69. és A/70. sorszámú beadványait, ezért arra nem tudott reagálni. Egyebekben az alperes által szolgáltatott adatok nem voltak alkalmasak az életkori diszkrimináció megcáfolására. A 2025. május 15-i beadványában részletesen reagált erre. Minden releváns adat az alperes a vállalatirányítási rendszeréből kinyerhető lett volna. Az alperes abban az esetben tudta volna

kimenteni magát, ha igazolja, hogy a megkülönböztetésre a munkakör természete folytán volt szükség, vagy tényleges és meghatározó szakmai feltételekre alapította a döntését, vagyis jogszerű célt követett és azzal arányban állt a megkülönböztetés. Az elsőfokú bíróság ezeknek a szempontoknak a vizsgálatáról egyáltalán nem adott számot az ítéletében.

[56] A tényleges munkaköri feladatokban nem volt markáns különbség. Ugyanazokon a szakterületeken dolgozott, amelyekben az általa megjelölt összehasonlító csoport tagjai (gépbiztonság, iparbiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem). Ezt alátámasztotta a munkakörök táblázatos összehasonlítása a felelősség és a feladatok szempontjából. A Város2i biztonságtechnikai csoport vezetőjét négy éven keresztül helyettesítette, vagyis ugyanazokat a feladatokat végezte, mint a jelenlegi Város2i egység neve menedzser 2020. és 2022. között, az átszervezésig. A Város2i helyettesítés során környezetvédelmi tapasztalatokat is szerzett, ugyanakkor a Város3i munkavállalónak sem volt környezetvédelmi képzettsége és tapasztalata. A Város3on felmerülő környezetvédelmi feladatok a Város1-i Környezetvédelmi Főosztályhoz tartoztak. A tanú2 által hivatkozott komplexitást teljeskörűen ellátta a Munkavédelmi Osztály vezetőjeként. Mindezt alátámasztja a beosztottak munkaköri leírása is. A két telephelyen, ehhez képest sokkal szűkebb volt a szakterületi érintettség.

[57] A joggal való visszaélés tekintetében is irányadó volt a másodfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése. Az Mt. nem ismer határozott időtartamra létrehozott munkakört. A törvényből az sem következik, hogy ami abban nincs szabályozva, az megengedett és jogszerű. Amennyiben eltérés van az Mt.-től, az a munkavállaló számára nem lehet hátrányos. Mindezek alapján az elsőfokú bíróság tévesen tekintette jogszerűnek, hogy egy határozatlan idejű munkaviszonyon belül egy munkakör határozott időre is ellátható. A felmondási indok részeként kellett volna értékelni, hogy egy jogellenes munkakör felajánlás történt. Azt is tisztázni kellett volna, hogy megvalósít-e mindez joggal való visszaélést, mert mindkét körülményre hivatkozott a keresetében.

[58] Tény, hogy az alperes nem kívánta tovább foglalkoztatni, amit önmagában igazol az átszervezéssel kapcsolatos előterjesztés. Abban a felperes munkaviszonyának a megszüntetésére tettek javaslatot, holott az átszervezés létszámbővítéssel járt. Az elsőfokú bíróság megalapozatlanul rögzítette azt is, hogy a határozott idő lejártával az Mt. 66. § (5) bekezdése alapján az alperesnek újra állásfelajánlási kötelezettsége lett volna. A joggal való visszaélés körében egyébként az egész átszervezéshez kapcsolódó munkáltatói döntési folyamatra is hivatkozott. Az Mt. 123. § (5) bekezdése feltételei hiányában rendelték be a szabadságáról. Az elsőfokú bíróság nem állapította meg, hogy mi volt az alperes jogos gazdasági érdeke. Elfogadta jogszerűnek az eljárását, holott a szabadságról történő berendelés egyetlen indoka az volt, hogy a felmondást közöljék. A joggal való visszaélés körében értékelni kellett mindezt, mert összességében az általános magatartási követelmények megsértését, a joggal való visszaélést eredményeztek.

[59] Az elsőfokú bíróság nem tért ki az Mt. 7. §-ában foglaltakra és nem vizsgálta a törvényi körülmények megvalósulását. Nem csak arra hivatkozott, hogy egy kreált munkakört

ajánlottak fel neki, hanem a felmondás közléséig vezető teljes folyamatra. Részletes tényállítást tett, a kereset megfelelt az Mt. 7. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek. A perbeli bizonyítékok pedig alátámasztották, hogy az alperesnek nem volt szándéka a további foglalkoztatása és mindenképpen meg kívánták szüntetni a munkaviszonyát. Az alperes nem cáfolta, hogy a munkaviszony megszüntetésekor több felajánlható munkaköre is volt, de ezeket nem ajánlotta fel, hanem kreált hat hónapra egy olyan munkakört, amiről feltételezte, hogy a felperes nem fogja elfogadni.

[60] A felperes a munkakör felajánlási kötelezettség kapcsán hivatkozott a Kúria Mfv.10.020/2018/5., Mfv. I. 10.061/2000., Mfv.I.109.947/2007/4. számú határozataira. Az alperes egy védett korú munkavállalóval szemben nem tett eleget a munkakör felajánlási kötelezettségének, holott az álláshirdetések szerint volt a felperes képességének, végzettségének megfelelő munkakör, amelyek közül volt olyan, amely még több hónappal később is betöltetlen volt. Az elsőfokú bíróság a sérelemdíjra vonatkozó kereseti kérelmet úgy utasította el, hogy ezzel összefüggésben érdemi megállapításokat nem tartalmaz az ítélet.

[61] A munkaviszony végéig járó juttatások tekintetében is alaptalan az elsőfokú bíróság ítélete. A Pp. 341. § (1) bekezdése megsértésével a bíróság a cafetéria, a nyugdíjpénztári megtakarítás, az üzemanyagköltség tekintetében nem bírálta el a keresetet, ezért e körben fellebbezést sem tudott előterjeszteni. Az alperes 2023. január 2-tól nem fizette meg a felmentési idő alatt a havi 50.000 forintos rezsiköltséget, a havi 83.493 forintban megjelölt gépjárműköltséget, a havi 50.160 forint benzinköltséget. Ezeket a juttatásokat a munkaviszonya megszűnésének időpontjáig igényelte. Az előbbieken kívül élet- és egészségbiztosítás címén kérte 2023. január, február és március hónapra havi 10.000 forint megfizetését.

[62] A gépjárműhasználat a munkakörére tekintettel illette meg, korlátozás nélkül, ezért azt a felmondási ideje alatt is biztosítani kellett volna és az üzemanyagkártyát is. Az alperesi szabályzatokban nincs olyan rendelkezés, amely szerint ez a juttatás a felperest a munkaviszonya megszűnésének időpontjáig ne illette volna meg. Az alperesnél a nyugdíjpénztári hozzájárulás a bruttó jövedelem 6 %-a volt. Az alperes nem csatolt szabályzatot arra vonatkozóan, hogy a munkaviszony megszűnése miként érinti ezt a jogosultságot. A 2022. október és 2023. március 1-je közötti időszakra 150.000 forint rezsitámogatás megfizetését kérte. Az alperes nem csatolt olyan szabályzatot, hogy ez a felperest ne illetné meg a munkaviszonya megszűnéséig. Az elsőfokú eljárás során bizonyítási indítványokat is tett a szabályzatok, a Kollektív Szerződés becsatolására annak tisztázása érdekében, hogy az adott juttatás a munkavégzéshez kapcsolódik-e. A bírói gyakorlat értelmében munkabérnek minősül minden olyan, ellenszolgáltatásának minősülő juttatás, ami a munkaszerződés alapján a munkával nem töltött időre is jár, függetlenül annak elnevezésétől. Az elsőfokú bíróság a Pp. 346. § (5) bekezdése megsértésével nem rögzítette, hogy a követelés elbírálása során, miért tért el a Kúria irányadó precedensképes határozatától (Mfv.10.025/2019/6.).

[63] Az elsőfokú bíróság jogsértő megállapítást tett a gépjárműhasználat jogának megvonásáról. A szabályzat 2.1. pontja szerint, a gépjárműhasználat a munkavállalót a munkaviszony megszűnéséig vagy visszavonásig illeti meg. Az ezzel kapcsolatban kifejtett ítéleti indokolás semmilyen összefüggésben nem volt a felek perbeli nyilatkozataival és az Mt. 15. §, 16. § és 17. §-ával. A megállapodás felmondási jogot nem tartalmazott, ezért elsősorban a szabályzatot kellett volna értelmezni. Azonban az elsőfokú bíróság a tényállást nem tárta fel és jogszabályi hivatkozás hiányában értékelte a felperes terhére az alperes nem létező jognyilatkozatát, továbbá úgy döntött a benzinköltségről, hogy a szabályzat a felmentési időre nem tartalmaz rendelkezést.

[64] Okszerűtlen és iratellenes megállapítás, hogy nem állapítható meg, a felperes részesülne-e rezsitámogatásban, amennyiben 2023-ban is fennállt volna a munkaviszonya. Ebből az következne, hogy az egység neve Expert munkakör elfogadása esetén sem járna a rezsiköltség. Az elsőfokú bíróság csupán feltételezéseket közölt a döntésében, a Pp. 346. § (4), (5) bekezdésének a megsértésével. A perben az alperes arra hivatkozott, hogy azért nem biztosította a rezsiköltségtérítést a felperesnek, mert nem végzett munkát. Az elsőfokú bíróság azonban ezzel ellentétes érvelést fejtett ki, jogszabályi hivatkozás nélkül. Az alperesnek kellett bizonyítania, hogy a rezsiköltségtérítés nem jár a felperesnek a felmentés időszakára. Ezt a juttatást a Cafetéria Szabályzat nem tartalmazta, az alperes azt bérelemként, egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalásként biztosította. Ezért az Mt. 12. § 15-17. §-ait kellett volna figyelembe venni.

[65] A felmondás jogellenes jogkövetkezményeit az Mt. 82. § (1) bekezdése az Mt. 177. § és Ptk. 6:522. § (2) bekezdés b) pontja rendelkezései alapján megillette 404.200 forint részvény és 645.000 forint értékpapír juttatás pénzbeli ellenértéke is. A visszavont értékpapírjuttatások a felperes elmaradt vagyoni előnyének minősülnek, ezeket a munkaviszonyára és a munkakörére tekintettel kapta. Azok kártérítési alapon történő érvényesítését az alperes nem zárhatta ki a szabályzatában. Az elsőfokú bíróság indokokat sem közölt, ezért a felperes ehhez kapcsolódó fellebbezést sem tud előterjeszteni.

[66] A felperes a fellebbezésében a Pp. 521. § (2) bekezdésére, továbbá az Mt. 82. § (1), 83. § (3) bekezdésére hivatkozva keresetváltoztatást terjesztett elő a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően felmerült kár tárgyában. A keresetét 2023. évre 5.031.556 forintban, 2024. évre 19.795.546 forintban, 2025. november 30-ig 18.251.335 forintban, azaz összesen 43.078.437 forintban határozta meg. Az Mt. 82. § (1), (2) bekezdésére alapított kártérítési igényét 11.625.396 forintban határozta meg, levonva a 696.000 forint álláskeresési járadékot.

[67] A felperes vitatta a perköltségre vonatkozó ítéleti rendelkezést is, a Pp. 82. § (2) bekezdése, 65. §-a, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 39. § (1) bekezdése és 66. § (1) bekezdése, továbbá a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. §-a megsértése alapján. Előadta, hogy az elsőfokú bíróság ismeretlen jogi alapon állapított meg az alperes javára 12.000.000 forint elsőfokú perköltséget. Mindössze arra hivatkozott, hogy a benyújtott költségjegyzékben az

alperes négy jogász munkadíja alapján számította fel a perköltségét. A Pp. 82. §-a alapján azonban a félnek meg kell jelölni az igényelt költség összegét, a felmerülés lényeges körülményeit, a perbe vitt jog érvényesítésével összefüggésben és mindezeket szükség szerint okirattal is igazolni kell. Az alperesi költségjegyzék azonban egyik feltételnek sem felelt meg. Kizárólag négy jogászra hivatkozott, de a felszámítás alapját, indokoltságát nem jelölte meg és okirati bizonyítékokat sem csatolt.

[68] Az alperes 2025. március 26-án szankciós jelleggel, a felperes rosszhiszemű pereskedésére hivatkozva felemelte a perköltségigényét. Az esetleges rosszhiszemű pereskedésnek azonban nem lehet következménye a magas perköltség megállapítása. Az alperes a perköltsége felszámításával szankcionálni kívánta a felperest, a perköltségfelszámítás szabályai mellőzésével. A kamarai jogtanácsos minősülhetett jogi képviselőnek a Pp. 65. § b) pontja alapján, de a négy kamarai jogtanácsosra történő hivatkozás jogszerűségét, indokoltságát mindenképpen vizsgálni kellett volna, mivel nincs lehetőség olyan személy tevékenységével kapcsolatos költség felszámítására, aki sem a kamarai nyilvántartásban, sem az ügyvédi tevékenység folytatására irányuló nyilvántartásban nem szerepel, személye a perben nem ismert. Ezek vizsgálatát az elsőfokú bíróság elmulasztotta és jogsértő módon határozott az elsőfokú perköltségről, a döntését a Pp. 346. § (5) bekezdése megsértésével nem is indokolta, csupán elfogadta a négy jogász munkadíja címén a 12.000.000 forintos perköltség felszámítást a 14.902.055 forint pertárgyértékű ügyben. A döntése ellentétben állt a Pp. 65. §-a és az IM rendelet 3. § és 4. §-ával. Az IM rendelet 4. §-a alapján a kamarai jogtanácsos nem érvényesíthet ügyvédi megbízási szerződésnek megfelelő perköltséget megbízási szerződés hiányában, kizárólag a pertárgyértékhez igazodó perköltség számítható fel. A perben eljárt kamarai jogtanácsos, ezért a Pp. 512. § (1) bekezdése alapján meghatározott pertárgyértékhez igazodó perköltséget számíthatott volna fel, ami az IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján 647.061 forint lenne, a megismételt eljárásban pedig ennek a fele. A rendkívül eltúlzott perköltség megállapítása dermesztő hatású, ezáltal korlátozza a bírósághoz fordulás jogát. Az elsőfokú ítélet illetékkel kapcsolatos rendelkezés is jogszabálysértő, mivel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 51. § (1) bekezdése alapján a megismételt eljárásban a fél mentesül az illeték megfizetésének kötelezettsége alól.

[69] A fellebbezés kiegészítésében a felperes az elsőfokú ítéletben meghatározott perköltség tekintetében 24 havi részletfizetés engedélyezését kérte. Előadta, a perben okirattal igazolta, hogy védett korú munkavállalóként nem tudott elhelyezkedni. Az elsőfokú ítéletben megállapított perköltség összege rendkívül magas, azt csak részletekben tudja teljesíteni. Ezért a jövedelmi, vagyoni helyzetére figyelemmel a kérelem méltányos elbírálását kérte.

Az alperes fellebbezési ellenkérelme

[70] Az alperes a fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte és a perköltség részletekben történő megfizetésére irányuló fellebbezés kiegészítés hatálytalanságára hivatkozott a Pp. 203. § (1) bekezdése alapján.

[71] Kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság ítélete érdemben helyes, megfelel az anyagi és eljárási jogszabályoknak. A megismételt eljárás során az elsőfokú bíróság részletes és valamennyi lényeges körülményre kiterjedő bizonyítást folytatott le, az alapján a tényállást teljes mértékben feltárta. A másodfokú bíróság döntése nem korlátozta a vizsgálandó tények, adatok körét, az anyagi pervezetés nem állt ellentétben a hatályon kívül helyező végzéssel, mert az elsőfokú bíróság annak megfelelően rögzítette a vizsgálandó adatokat, az eljárás kereteit.

[72] Az elsőfokú bíróság kimerítően vizsgálta a keresetei kérelemben foglaltakat. A fellebbezéssel ellentétben a felek nem tettek egyező nyilatkozatot a munkakör visszaélésszerű felajánlását illetően, ilyen elismerése, nyilatkozata az alperesnek nem volt. Az alperes végig azt állította a perben, hogy jogszerű ajánlatot tett a felperes számára.

[73] A perköltség felszámítása megfelelt a jogszabályi követelményeknek. Abban megjelölte, hogy részben ügyvédi munkadíjat, részben az infrastrukturális kapacitások igénybevételével okozott költséget kívánja felszámítani. Elsődlegesen tételes költségfelszámításra, másodlagosan az IM rendelet szerinti felszámítás szabályaira hivatkozott és az ügyvédi munkadíjat 48.000 forintos óradíj alapján 200 munkaórában kalkulálta. Ez a költségfelszámítás nem igényelt további bizonyítást, ezért nem volt szükség részletesebb indokolásra az elsőfokú bíróság részéről. Az alperes képviseletében négy jogász járt el a perben: egyéb érdekelt4, jogász neve1, jogász neve2 és jogász neve3, közülük kettő meghatalmazottként, a négy főből hárman kamarai tagok. Az eljárásukat nem tiltja az ügyvédi törvény és az sem tiltott, hogy beosztott jogászok is dolgozzanak a peres beadványok elkészítésében, hasonlóan egy ügyvédi irodához. A megjelölt jogászok az alperes jog főosztályán végeznek munkát, a munkavégzésük díja ezért felszámítható. A 250 munkaórát, a beadványok minősége, mennyisége megfelelően alátámasztotta, ráadásul a valós munkaóra felét határozták meg. Tekintettel arra, hogy a bíróság is tisztában van az ügyvédi óradíjakkal és a beadványokhoz szükséges munkaórával, minden adat rendelkezésére állt a megalapozott döntéshez. A perbeli képviselethez az alperesi infrastrukturális hátteret igénybe kellett venni, ami jelentős munkaórát igényelt a toborzási, a javadalmazási, a HR területen dolgozók részéről. Ezt is figyelembe véve a méltányosság keretei között számított fel mindössze 250 munkaórát, a ügyvédi átlag órabér alatti összegben. A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi és kamarai jogtanácsosi költségről szóló a 17/2024. (XII. 9.) IM rendelet alapján a bírói a mérséklés feltételei nem álltak fenn, ezzel összefüggésben a felperes semmilyen releváns indokot nem adott elő a fellebbezésében sem.

[74] Mindkét elsőfokú eljárás során igyekezett megállapodásra jutni a felperessel konkrét ajánlatokat tett a hosszadalmas pereskedés elkerülése érdekében. A rosszhiszemű felperesi pervitelre vonatkozó utalás a költségfelszámításban nem arra vonatkozott, hogy szankcionálni kívánta a felperes perbeli magatartását. Arra utalt, hogy eredetileg minimális perköltségigényt terjesztett elő, de a megismételt eljárásban már a tényleges költségeit számította fel. A felperes rosszhiszemű perbeli magatartása miatt nem kívánt eltekinteni a

valós perköltsége érvényesítésétől. A képviselettel járó munkát kellő mértékben alátámasztotta a beadványai tartalma, terjedelme, az eljárási cselekmények.

A másodfokú bíróság határozata és annak jogi indokai

[75] A felperes fellebbezése a per főtárgya tekintetében nem alapos, a perköltség vonatkozásában alapos.

[76] Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban a szükséges bizonyítást lefolytatta, a bizonyítékok helytálló értékelésével érdemben megalapozott döntést hozott és azt megfelelően indokolta. Az elsőfokú ítélet megváltoztatása kizárólag a perköltség tekintetében volt szükséges.

[77] Az alperes a védett korúnak minősülő felperes munkaviszonyát a 2022. december 21. napján kelt felmondással arra hivatkozva szüntette meg, hogy átszervezés történt és ennek keretében megszüntetik más szervezeti egységek mellett, a felperes által vezetett Munkavédelmi Osztályt, illetve a felperes osztályvezetői munkakörét. A felmondás indokolása azt is tartalmazta, hogy az alperes megvizsgálta a felperes további foglalkoztatásának a lehetőségét, azonban „nincs olyan betöltetlen másik munkakör, amely a végzettségének, képességének, gyakorlatának megfelel.”.

[78] A felmondás jogellenességére alapított kereset elbírálásakor az új eljárásban irányadó volt a Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 2.Mf.31.002/2024/7. számú végzése, mellyel összefüggésben a felperes tévesen hivatkozott a fellebbezésében arra, hogy az elsőfokú bíróság az ítélőtábla határozatában kifejtettek megsértésével folytatta le a bizonyítást.

[79] Az Mt. 66. § (5) bekezdése védelemben részesíti azt a munkavállalót, aki öt éven belül eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt. A jogszabály ennek érdekében, egyebek mellett előírja, hogy a védett korú munkavállaló munkaviszonya a munkáltató működésével összefüggő okból, csak akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál az Mt. 45. § (3) bekezdése szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

[80] A másodfokú bíróság az előbbi, alapeljárásban hozott hatályon kívül helyező végzésében megállapította, hogy a hat hónapra létrehozott és a felperes számára a felmondást megelőzően felajánlott egység neve Expert munkakör nem felelt meg az Mt. 66. § (5) bekezdésében rögzített feltételeknek. A felperes azonban alaptalanul hivatkozott arra, hogy ez

a megállapítás önmagában a felmondás jogellenességét eredményezi, továbbá arra is tévesen hivatkozott a fellebbezésében, miszerint a felmondási indok valótlan és okszerűtlen voltát igazolja, hogy az alperes a felajánlható munkakörökre csak utóbb nyilatkozott a perben, mivel az általa megjelölt munkaköröket valójában nem vizsgálta a felmondást megelőzően. Az alperesnek nem a munkakörök vizsgálatának a folyamatát kellett bizonyítani a perben, hanem azt, hogy a felmondáskor nem volt az Mt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő, a felperes számára felajánlható munkaköre. Ezért helyesen járt el az elsőfokú bíróság, amikor a megismételt eljárásban azt vizsgálta, hogy a felek által megjelölt munkakörök a hivatkozott törvényi rendelkezés alapján a felperes számára felajánlható munkakörnek minősültek-e.

[81] A felperes munkaviszonya megszüntetésének nem vitatott előzménye volt, hogy az alperes átszervezést hajtott végre, ami érintette a Környezetvédelmi és a Biztonságtechnikai Főosztályokat. A Biztonságtechnikai Főosztály része volt a Munkavédelmi Osztály, a Tűzvédelmi Osztály, a Gépbiztonsági Osztály, a Város2i Biztonságtechnikai Csoport, a Város3i Biztonságtechnikai Csoport és a Kémiai Biztonsági Csoport. Az átszervezés során az alperes ezeket a szervezeti egységeket, így a Munkavédelmi Osztályt és a felperes munkavédelmi osztályvezető munkakörét megszüntette és létrehozta 2023. január 1-jétől az egység neve nevű szervezeti egységet és ezzel új munkakörök is létrejöttek.

[82] A felperes az elsőfokú eljárásban hét munkakör tekintetében állította, hogy fel kellett volna ajánlani számára. Ezek a következők voltak: egység neve Manager Budapest, manager elnevezés1, manager2 Budapest, ISO koordinátor, szervező/elemző mérnök, termelésirányító (injekciógyártás), műszaki ügyintéző.

[83] Az Mt. 66. § (5) bekezdésére figyelemmel azt kellett eldönteni, hogy a felsorolt munkakörök között volt-e olyan, ami a felperes felmondást megelőző munkavédelmi osztályvezetői munkaköréhez szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő volt. Ennek során az Mt. 45. § (3) bekezdéséből kellett kiindulni, vagyis azt a munkavégzési helyet kellett vizsgálni, ahol a felperes a munkáját szokás szerint végezte. Az irányadó bírói gyakorlat szerint a munkaszerződés szerinti munkahelyet a munkáltatónak földrajzilag meghatározott területként, konkrét, azonosítható címmel, vagy nagyobb földrajzi egység megnevezésével kell megjelölnie. Az Mt. 45. § (3) bekezdéséből nem következik az a szűkítő értelmezés, hogy a munkavállaló munkavégzési helyeként kizárólag az a konkrét szervezeti egység vehető figyelembe, amelynek keretein belül a munkáját végezte (EBH2019.M.16.). Erre vonatkozóan egyébként jelen perben a másodfokú végzés már tartalmazott rendelkezéseket. Ezért az alperes érvelésével szemben a felperes számára felajánlható munkaköröket nemcsak a korábbi szervezeti egysége, hanem a munkáltató Budapest, X. kerületi egész telephelye vonatkozásában kellett vizsgálni. Ezen kívül a munkakör felajánlás körében a fellebbezéssel ellentétben nem a felperes összes, valaha megszerzett képesítését, képességét és tapasztalatát kellett figyelembe venni, hanem kizárólag azokat, amelyeket az alperesnél a Munkavédelmi Osztály vezetőjeként alkalmazott a munkaköre ellátásával összefüggésben.

[84] A munkavédelmi osztályvezető munkakörben a felperes számára a munkaköri leírása szerint a felsőfokú műszaki, munkabiztonsági képesítés, a MEBIR auditor végzettség volt elvárás, továbbá ajánlott volt az angol nyelv legalább szövegértés szintű ismerete, a középfokú C típusú nyelvvizsga, illetve a vegyipari MEB tapasztalat. Ebből következően a felperes számára a munkaköre betöltésével kapcsolatban nem volt elvárás a magasszintű, tárgyalóképes angol nyelvtudás. Ezen kívül a felperes munkavédelmi osztályvezető volt, ezért az egyéb szakterületekkel (gépbiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem) szükségszerűen csak abban a körben találkozott, ami a munkavédelemhez kapcsolódott. Ez önmagában abból is következett, hogy Város1-en ezeket a szakterületeket önálló osztályokra, főosztályokra tagolták, emiatt egy-egy szakterületi osztály, illetve annak munkatársai nem láthattak el komplex, valamennyi szakágra irányadó feladatot, vagyis ehhez kapcsolódó tapasztalatuk, gyakorlatuk, képességük sem lehetett a munkavégzésükkel összefüggésben.

[85] A felperes által hivatkozott egység neve Manager Budapest, manager elnevezés1, manager2 Budapest, ISO koordinátor munkakörök betöltéséhez a felsőfokú munkavédelmi, műszaki végzettségen kívül magasszintű tárgyalóképes, aktív nyelvtudás volt szükséges a becsatolt pályázati kiírás, továbbá tanú2, tanú3 és tanú1 a tanúvallomása szerint. A tanúk közreműködtek az átszervezés előkészítésében, illetve az új munkakörök kialakításában meghatározó szerepük volt. Ezért a vallomásuk releváns bizonyítéknak minősült. A felajánlható munkakörök körét – hasonlóan a felmondás indokolásához kapcsolódó bizonyításhoz - a felmondáskor irányadó tények, körülmények alapján kellett vizsgálni. Az utóbbi változások ezért nem befolyásolták az alperes eljárásának a jogszerűségét.

[86] Az elsőfokú bíróság helyesen jutott arra a megállapításra, hogy a felperes nem rendelkezett a jelzett munkakörök betöltéséhez elvárt szintű angol nyelvtudással. Ennek indokaként az alperes nem azt állította, hogy a felperes egyáltalán nem tud angolul, hanem azt, hogy az osztályvezetői munkakörében nem volt elvárás a magas szintű nyelvtudás, továbbá a munkavégzése során felmerülő, angol szóbeli kommunikációs feladatokat segítséggel tudta megoldani. Ezt egyértelműen alátámasztotta tanú3 és tanú2 tanúvallomása mellett az a nem vitatott tény is, hogy a felperes beszédkészségének javítása érdekében az alperes angol nyelvtanárt is biztosított számára egy ideig. tanú2, a felperes felettese volt és az angol nyelvtudást illetően előadta, hogy a felperes egyéb érdekelt1tól kapott segítséget, illetve feletteként a tanú soha nem hallotta angolul beszélni a felperest. Annak ellenére, hogy az alperes a nyelvtudás mérésére szabályzattal nem rendelkezett, a felettesek tapasztalata elégséges és érdemi információt tartalmazott annak megítéléséhez, hogy egy újonnan létrehozott és rendszeresen angol nyelvű kommunikációt igénylő, nemzetközi közeget érintő munkakörhöz nem találták elégségesnek a felperes angol tudását. Minderről a tanúk megfelelően számot adtak a vallomásukban. Ezzel szemben nem volt releváns bizonyíték a felperes 2006. évi „C” típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítványa, hiszen egy általános nyelvi ismereteket igazoló bizonyítvány nem alkalmas annak igazolására, hogy a felperes tudása megfelelt az évekkel későbbi, konkrét munkakörökhöz elvárt tudásnak. Az angol nyelven elkészített szabályzatok és egyéb dokumentumok szintén nem voltak alkalmasak az elvárt szóbeli kommunikációs készségek igazolására. Az angol nyelvtudás a nemzetközi közegre tekintettel az átszervezés következtében meghatározó szempontnak minősült. Ez önmagában is kizárta a felperes részére a munkakör felajánlás kötelezettségét, az egyéb képességek, tapasztalatok és gyakorlat vizsgálata, ezért nem volt indokolt.

[87] A perbeli bizonyítékok ugyanakkor azt is alátámasztották, hogy a Munkavédelmi Osztály vezetőjeként a felperes feladatai, ezáltal a gyakorlati ismeretei nem terjedtek ki komplex tűzvédelmi, környezetvédelmi és gépbiztonsági kérdésekre. Az elsőfokú bíróság helyesen vonta értékelése körébe a tanú1, tanú2 és tanú3 tanúvallomását is, akik a munkakör felajánlás elmaradásának a releváns, szakmailag megalapozott okairól is számot tudtak adni. Az átszervezéshez kapcsolódó szakmai előterjesztést tanú3 készítette, aki 2023. január 1-jétől egység neve főosztályvezetőként az újonnan létrehozott egység neve csoport vezetője lett és ebből következően tisztában volt az új munkakörökhöz kapcsolódó követelményekkel. A tanú az alapeljárásban, illetve a megismételt eljárásban előadta (20.M.70.387/2023/10. sorszámú jegyzőkönyv, 2.M.70.986/2024/38. sorszámú jegyzőkönyv), hogy az átszervezés a globális nyitás jegyében történt és a Város1-i egység neve manageri pozíció egy komplex munkakör volt. A Város3i és a Város2i vezetőknek az átszervezést megelőzően már több szakterületi kérdésben volt tapasztalata (például: gépbiztonság, tűzvédelem), ezért ezek a vezetők alkalmasak voltak az ott létrehozott új munkakör ellátására. A Város1-i vezetők esetében azonban korábban nem jelent meg a komplexitás, mivel külön osztályokhoz tartozott a gépbiztonság, a tűzvédelem és a környezetvédelem, illetve a felperes által irányított munkavédelem. A tanú azért nem tett javaslatot az egység neve Manager Budapest munkakör esetében a felperesre, mert átfogó, valamennyi területet érintő gyakorlattal nem rendelkezett, ezen felül a meglévő munkakörében nem volt elvárás az angol nyelv napi szintű használata sem. A tanú az egyéb újonnan létrehozott munkakörök tekintetében is a komplexitást és az angol nyelv fontosságát hangsúlyozta. tanú2 műszaki igazgató-helyettes, a felperes felettese volt és a tanúvallomásában azt adta elő (20.M.70.387/2023/10. sorszámú jegyzőkönyv, 2.M.70.986/2024/38. sorszámú jegyzőkönyv.), hogy az új egység neve manager Budapest munkakör eltért a Város2i és a Város3i egység neve Manageri munkaköröktől. Ez utóbbi feladatok jobban megegyeztek az átszervezés előtti munkaköri feladatokkal. Ezen kívül a Város1-i pozíció gépbiztonsági, környezetvédelmi és tűzvédelmi feladatokat is tartalmazott, ezért nem volt elégséges a MEBIR és a KIR szabályainak az ismerete. Ezeket integrálni kellett az új rendszerbe, amihez szakismeretre is szükség volt. Az új egység neve manager Budapest munkakör összetett, nemzetközi projektekhez is kapcsolódott, ezért nem ajánlották azt fel a felperesnek. tanú1 HR vezető tanúvallomása is azt támasztotta alá, hogy a Város1-i egység neve vezetői munkakör magában foglalta a tűzvédelem és a munkavédelem mellett a gépbiztonságot is, továbbá középvezetői munkakörök esetén nem csak operatív, hanem szakmai tapasztalatra és ismeretekre is szükség volt.

[88] Az előbbieken kívül a Város2i helyettesítés kapcsán tanú6 azt adta elő, hogy csak a munkavédelemhez kapcsolódó tűzvédelmi kérdésekben kellett egyeztetni a felperessel, egyebekben a Tűzvédelmi Osztály vezetőjeként ő adott szakmai támogatást a Város2ieknek. tanú5 tanúvallomása szerint tűzvédelmi és gépbiztonsági kérdésekben az érintett szakterületekkel egyeztetett, nem a felperessel, aki legfeljebb az építkezéshez, munkavédelemhez kapcsolódó tűzvédelmi kérdésekben volt kompetens. A felperes az érdemi környezetvédelmi kérdések intézésében sem vett részt, kizárólag a MEBIR rendszer operatív részében adott támogatást. A tanúk vallomásával szemben a beosztottak munkaköri leírása, a kockázatelemzésekben, a MEBIR szabályzatok elkészítésében való részvétel és közreműködés nem bizonyította a munkavédelmi kérdéseken túli szakmai tapasztalatok, képesség és gyakorlat fennállását.

[89] Az előbbiekben kifejtettek alapján, olyan munkakör volt felajánlható a felperes számára, amihez felsőfokú munkavédelmi végzettség, nagyobb munkavédelmi tapasztalat kellett és nem volt szükség magas szintű angol nyelvű kommunikációra. Ezért az elsőfokú bíróság a Pp. 279. § (1) bekezdése megsértése nélkül állapította meg, hogy a fenti munkaköröket nem kellett felajánlani a felperes számára az Mt. 66. § (5) bekezdése alapján.

[90] Az elsőfokú bíróság azt is a bizonyítékok értékelésére vonatkozó szabályok megsértése nélkül állapította meg, hogy a szervező/elemző vegyészmérnök, termelésirányító (injekciógyártás), gyógyszergyártás technológus, műszaki ügyintéző munkakörök sem voltak felajánlhatóak. Ezekben a munkakörökben is elvárás volt a kommunikációképes angol nyelvtudás, de emellett ezek a gyártáshoz kapcsolódó és a felpereséhez képest alacsonyabb besorolású munkakörök voltak, amelyekhez szükségszerűen kapcsolódott a gyógyszeriparban szerzett gyártási, termelési tapasztalat indokoltsága is. A felperes húsz éve munkavédelmi osztályvezetőként dolgozott az alperesnél, vagyis alapvetően munkavédelmi tapasztalata volt, a gyártás, termelés, kutatás során alkalmazott berendezéseket, gépeket munkavédelmi szempontból ismerte. Ezért termelési, gyártási tapasztalat hiányában, a felsőfokú vegyészmérnöki végzettsége ellenére sem álltak fenn a munkakör felajánlására vonatkozó törvényi követelmények, a termeléshez kapcsolódó munkaköröket illetően. A munkakör felajánlását ugyanis csak a felperes munkavédelmi osztályvezetői munkaköréhez szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő munkakör alapozhatta meg (EHB2016.M.29.).

[91] A hátrányos megkülönböztetéssel összefüggésben is alaptalan volt a felperes fellebbezése. A felperes kereseti hivatkozása megfelelt az Ebktv. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételeknek, mert megjelölte a védett tulajdonságát, vagyis az életkorát, továbbá a bekövetkezett hátrányt, azaz a munkaviszonya megszüntetését. Az összehasonlító csoportra vonatkozó állítását is fenntartotta a megismételt eljárásban, mert előadása szerint az átszervezéssel létrehozott egység neve Manager Budapest munkakört az életkora miatt nem ajánlották fel neki, holott a vele azonos képesítéssel rendelkező, de több, mint tíz évvel fiatalabb kollégáknak Város2ben és Város3on felajánlották az ott létrehozott új egység neve Manager munkaköröket.

[92] Az Ebktv. 19. § (2) bekezdése alapján az alperes bizonyíthatta, hogy a felperes által hivatkozott körülmények nem álltak fenn, továbbá az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, vagy az adott jogviszonyban nem volt köteles megtartani. A foglalkoztatási jogviszonyra tekintettel az Ebktv. 22. § (1) bekezdése szerint az alperes érdekébe tartozott továbbá annak bizonyítása, hogy az eljárása a munka vagy a munkakörülmények természete alapján indokolt volt, az a tényleges és meghatározó szakmai feltételeken vagy jogszerű célon alapult, illetve ezzel arányos volt a megkülönböztetés (BH2020.84., BH2020.83.).

[93] A munkakör felajánlás keretében kifejtettek szerint az alperes a perben bizonyította, hogy a felperes keresetében megjelölt egység neve Manager Budapest

munkakört az elvárt szintű nyelvtudás hiánya, vagyis az Mt. 66. § (5) bekezdése feltételei hiányában nem kellett felajánlani. Ez a tény önmagában is azt bizonyítja, hogy a felajánlás elmaradása nem a felperes életkora, hanem az e munkakörben történő foglalkoztatáshoz szükséges meghatározó feltétel (elvárt szintű angol nyelvtudás) hiánya miatt történt. Az alperes, tehát igazolta azt a meghatározó szakmai feltételt, ami jogszerű indokát képezte a felperest ért hátránynak. A felperes munkaviszonyának megszüntetése, ennek előzményeként a munkakör felajánlás elmaradása nem az életkorával, hanem szakmai szempontokkal függött össze. Az alperes által becsatolt statisztikai adatoknak nem volt jelentősége, mivel a szakmai szempontok igazolásával az alperes eleget tett az Ebktv. 22. § (1) bekezdése alapján őt terhelő bizonyítási kötelezettségének.

[94] A joggal való visszaélés kérdésében is alaptalan volt a fellebbezés. A felperes érvelése szerint az átszervezés egyes eseményeiből, a döntési folyamatokból és a felmondás közlésével összefüggő események sorozatából az következett, hogy az alperes mögöttes, valós célja az életkora miatti elbocsátás volt, az Mt. 7. §-a megsértésével.

[95] A joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatos munkaügyi perekben felmerülő egyes kérdésekről szóló 5/2017. (XI. 28.) KMK vélemény (a továbbiakban: KMK vélemény) 3. pontja részletesen tartalmazza, hogy az egyenlő bánásmód megsértése az Ebktv. 8. §-ában megjelölt, valamely védett tulajdonsághoz kapcsolódhat, a joggal való visszaélés pedig a látszólag jogszerű, tételes jognak megfelelő, azonban valójában mások jogos érdekének a csorbítására, érdekérvényesítési lehetőség korlátozására, zaklatásra, véleménynyilvánítás elfojtására irányuló, vagy erre vezető magatartás lehet. Védett tulajdonság megjelölése esetén a kereset nem a joggal való visszaélés, hanem az egyenlő bánásmód megsértése keretében értelmezhető.

[96] A kifejtettek alapján a felperes nem hivatkozott joggal való visszaélésre, hiszen a tiltott joggyakorlás jogszabályban meghatározott következményei közül egyet sem nem jelölt meg. Az életkorával összefüggő hátrányos megkülönböztetésre hivatkozott, azonban a munkaviszonya megszüntetése során ilyen jogsérelem – az előbbiekben kifejtettek szerint - nem történt. A felperes egyebekben tételes jogi szabályokkal ellentétes intézkedésre is hivatkozott (szabadságról berendelés), ami a KMK vélemény szerint, szintén nem minősülhet joggal való visszaélésnek, ugyanakkor ez az intézkedés nem is befolyásolhatta a munkaviszony megszüntetésének a jogszerűségét.

[97] Emellett rögzíti a másodfokú bíróság, hogy a peradatok szerint a 2022. novemberi előterjesztés több más munkakör mellett a felperes munkaköre és munkaviszonya megszüntetésének a javaslatát tartalmazta. Az alperes nem jogszerű motivációit ez az irat nem igazolta, mert a HR vezetés több ajánlatot is tett a felperes számára, amelyek között volt olyan, amely a munkaviszony öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig történő fenntartására irányult. A felperes érvelése szerint az alperes szándékosan tett olyan ajánlatot, amely elfogadhatatlan volt számára. A szakértői munkakör felajánlása és a felperes számára tett további ajánlat azonban nem volt példa nélküli az alperesnél, tanú1 vallomása szerint ezzel a lehetőséggel több munkavállaló is él. Mindezek alapján abból a körülményből, hogy az

előterjesztésben a munkaviszony megszüntetése is szerepelt, nem következett a joggal való visszaélés, mivel a felperesnek volt döntési lehetősége a munkaviszony fenntartására, ezek egyikeként a határozott idejű szakértői munkakör elfogadásával. Az a tény sem eredményezett joggal való visszaélést, hogy az átszervezés egyébként létszámbővítéssel járt, hiszen a felmondás indokoltságát nem a teljes alperesi szervezet működése, hanem a felperessel közölt indokolás körében kellett értékelni. Nem valósított meg joggal való visszaélést a felperessel lebonyolított tárgyalási folyamat sem, mivel a felperes több héttel a decemberi szabadságok előtt 2022. november 23-án írásba foglalt ajánlatokat kapott, tehát volt ideje azokat átgondolni. A felperes nem válaszolt az ajánlatokra, majd az alperes több egyeztetést követően 2022. december 20-án várt választ, de a felperes ekkor éppen szabadságon volt. Nem vitatottan az alperesnél a személyzeti ügyek intézése december 20-ától a szabadságok miatt akadályozott volt. Mindezekre tekintettel a szabadságról történő berendelés sem valósított meg joggal való visszaélést. A felperes egyébként nem is tett eleget a munkáltatói utasításnak, holott ezt megelőzően az alperes írásban, majd szóban is tájékoztatta arról, miért fontos a felajánlott munkakör és a munkaviszony tárgyában döntést hozni, választ adni az ajánlatokra. A kifejtettek szerint nem volt a felperes számára felajánlható munkakör, az alperes azt is bizonyította, hogy a felmondás nem a felperes életkora miatt történt. Mindezek alapján a keresetben hivatkozott érvelés alapján a joggal való visszaélést sem lehetett megállapítani.

[98] A felperes a fellebbezésében a felmentési idő tartamára, vagyis 2023. január, február, március hónapokra 150.000 forint rezsiköltség, 250.479 forint gépjármű használat költsége, 150.180 forint benzin költség, 30.000 forint élet- és egészségbiztosítás költsége, továbbá részvények és értékpapírok ellenértékének a megtérítésére is kérte kötelezni az alperest. A fellebbezésében azt is előadta, hogy az elsőfokú bíróság érdemben nem döntött a cafetéria, az üzemanyag költség és a nyugdíjpénztári hozzájárulás címén előterjesztett igényeiről, ezért ezekre vonatkozó fellebbezést sem tud előterjeszteni.

[99] Az elsőfokú bíróság nem sértette meg a Pp. 341. § (1) bekezdését, mert a felperes valamennyi perbe vitt igényét elbírálta, a teljes keresetet elutasító döntést hozott, indokolásával a másodfokú bíróság is egyetértett. A fellebbezéssel ellentétben a cafetéria igényt is vizsgálta, mivel az ítélet [90] bekezdésében nem csak a rezsiköltség, hanem a cafetéria szempontjából is értékelte a szabályzat III. 2 pontjának rendelkezéseit. Az ítélet [89] bekezdésének utolsó bekezdése pedig egyértelműen tartalmazza, hogy a gépjárműhasználat jogának visszavonására tekintettel találta alaptalannak az elsőfokú bíróság a gépkocsi használattal és a benzinköltséggel kapcsolatos keresetet. A felperes a 2025. május 16-i beadványában a baleset- élet és egészségbiztosítással összefüggő keresetétől elállt, ezért ezzel összefüggésben sem sértette az elsőfokú bíróság a kereset elbírálására vonatkozó szabályokat.

[100] A felperes a másodfokú végzésben közölt tájékoztatás ellenére a 2025. február 14-i keresetváltoztatás, továbbá a 2025. március 11-i tárgyaláson tett nyilatkozata szerint (18. sorszámú jegyzőkönyv) az előbbi, béren felüli jutatásokat a teljes 2023. évre érvényesítette, vagyis a munkaviszonya jogellenes megszüntetésének részeként. Ezen kívül a fellebbezésében is az Mt. 82. -83. §-át jelölte meg. A bíróság a fél által érvényesített joghoz és a megtett tényállításhoz kötve van (BH2023.138.), amit a fellebbezés elbírálása során is irányadónak kellett tekinteni. A felperes munkaviszonyának a megszüntetése nem volt

jogellenes, ezért – az elsőfokú ítéletben kifejtett érveléssel szemben – a felperes előbbi követeléseinek emiatt nem volt jogalapja.

[101] A sérelemdíjjal összefüggő fellebbezés is alaptalan volt. A követelést a felperes az egyenlő bánásmód megsértésére alapította, azonban ezzel kapcsolatos jogsértés – a fentebb részletezettek szerint - nem volt megállapítható a munkaviszony megszüntetésével összefüggésben. A döntését egyébként ennek megfelelően indokolta az elsőfokú bíróság is az ítélet [100] bekezdésében, vagyis ezt a kérelmet is elbírálta.

[102] Az elsőfokú bíróság az ítéletet a Pp. 346. § (4) és (5) bekezdése megsértése nélkül indokolta, számot adott a kereset elbírálásának jogszabályi hátteréről, a tényállást a releváns körben állapította meg, részletesen indokolta, hogy az egyes tényeket, mely bizonyítékok alapján állapította meg. Tekintettel arra, hogy a béren felüli juttatásokhoz kapcsolódó kereseti követelések jogalapja hiányzott, nem minősült az érdemi döntésre kiható eljárási szabálysértésnek, hogy a részvények, az értékpapírok és a nyugdíjpénztári megtakarítás körében nem adta külön indokát a kereset elutasításának. Nem volt az ügy érdemi elbírálására kiható jelentősége annak sem, hogy az elsőfokú bíróság a kereset elkésettségével összefüggő alperesi hivatkozást a megismételt eljárás során is értékelte.

[103] A felperes fellebbezése az elsőfokú perköltség tekintetében alapos volt. Az elsőfokú bíróság az alperest képviselő jogtanácsos munkadíjáról az ügyvédi megbízási szerződésre irányadó szabályok alkalmazásával határozott, továbbá a döntését kizárólag a Pp. 82. §-ával indokolta. Jelen perben a keresetindítás időpontjára figyelemmel a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2002. (VIII. 22.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) szabályait is alkalmazni kellett. Ennek 3. § és 4. §-a volt irányadó a pernyertes felet képviselő kamarai jogtanácsos költségeinek elbírálása során, figyelemmel a Pp. 81. -82. §-aira. Az IM rendelet alapján azonban nem volt lehetőség az ügyvédi képviselet esetén irányadó óradíjas alapú költségfelszámításra. Ezért nem volt jelentősége annak, hogy az alperes érvelése szerint a piaci óradíjakhoz képest méltányos összegekkel számolt, továbbá annak sem, hány munkaórával járt a munkavállalói számára a peres képviselet ellátásához szükséges adatszolgáltatás, dokumentum készítés, illetve a perbeli képviselet. Nem volt igazolt továbbá az elsőfokú eljárás során a kamarai jogtanácsosi munkán felüli ügyvédi tevékenység, mint perrel összefüggő költség sem. Ez a mulasztás a fellebbezési eljárásban nem pótolható. Mindezek alapján a felperes helytállóan hivatkozott a fellebbezésében arra, hogy az IM rendelet 4. §-a alapján kizárólag a pertárgyérték figyelembevételével, a 3. § (2) bekezdés alapján volt lehetőség az alperesi perköltség meghatározására. A pertárgyérték 14.902.055 forint volt, ezért az alperest az alapeljárásra 647.060 forint, a megismételt eljárásra pedig 323.530 forint elsőfokú perköltség, vagyis összesen 970.590 forint illette meg.

[104] A felperes a 12.000.000 forint perköltség tekintetében terjesztett elő részletfizetés iránti kérelmet. Az összeget azonban a másodfokú bíróság a kifejtettek szerint leszállította, ezért nem volt indokolt a részletfizetés kérdésének érdemi vizsgálata. A fellebbezéssel szemben az elsőfokú bíróság nem kétszeresen kötelezte a felperest az illeték megfizetésére,

hiszen az alapeljárásban hozott elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte az ítélőtábla, az új eljárásban pedig a pertárgyértékhez igazodó összeg lett meghatározva.

[105] A kifejtettek alapján az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét az ügyre vonatkozó érdemi döntés tekintetében a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta, a perköltséget illetően ugyanezen jogszabályhely második fordulata alapján megváltoztatta és azt 970.590 forintra leszállította.

Záró rendelkezések

[106] A per főtárgya tekintetében a fellebbezett pertárgyérték 14.902.055 forint volt, ebben a körben a felperes pervesztesnek minősült. A felperes a fellebbezési eljárásban a perköltség vonatkozásában fellebbezett eredményesen, 11.019.410 forint összegben, ami a fellebbezett pertárgyérték 45%-a. A felperes a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi és kamarai jogtanácsosi költségről szóló 17/2024. (XII. 9.) IM rendelet 3. §-a alapján számította fel a másodfokú perköltségét, ami az előbbi összeg alapján 530.582 forint. Az alperes a fellebbezési ellenkérelmében bejelentette, hogy másodfokú perköltség igénye van, ezzel kapcsolatban azonban jogszabályi hivatkozást, összeget és egyéb indokolást sem jelölt meg. A költségfelszámítás nem felelt meg a Pp. 81. § (2) bekezdésében rögzített feltételeknek, ezért az ítélőtábla a másodfokú eljárásban kizárólag a felperes által felszámított másodfokú perköltség megfizetéséről tudott rendelkezni, a felperesi pernyertesség arányának megfelelő összegben (238.761 forint).

[107] A fellebbezési illeték ismételt megfizetéséről nem kellett rendelkezni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 51. § (1) bekezdése alapján.

[108] A másodfokú bíróság a fellebbezést a Pp. 376. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el.

Budapest, 2026. március 17.

dr. Orosz Andrea s.k.	dr. Laczó Adrienn Lilla s.k.	dr. Szalai Beatrix s.k.
a tanács elnöke	előadó bíró	bíró